红色：表示重难点 /蓝色：表示易错点/绿色：表示理解点

第一章　行政法基本理论

【考点 1】行政法的渊源

法律渊源		制定主体	备注
宪法		全国人大	根本大法
法律	基本法律	全国人大	法律保留原则：税种、税率、税收征管
	一般法律	全国人大常委会	
法规	行政法规	国务院	授权立法模式
	地方性法规	地方人大及其常委会	省级、省会、特区、国批；设区的市
规章	部门规章	各部委和具有行政管理职能的直属机构	-
	地方政府规章	地方人民政府	省级，设区的市、自治州
民族自治条例、单行条例		民族自治地方人大	批准后生效，备案
其他渊源		国际条约、国际协定；法律解释；行政机关制定和经公告发布的规范性文件	

【考点 2】行政机关及其工作人员

（一）中央行政机关与地方行政机关

1. 中央行政机关

名称	组成或举例	是否是行政主体
国务院	即中央人民政府，最高权力机构的执行机关，是**最高国家行政机关**	是
国务院组成部门	国务院组成部门即国务院职能机关，**是负责国家行政管理某一方面事务或某些职能的工作机构，是国务院的组成部分，依法对某一方面的行政事务具有全国范围内的管理权限**。 包括国务院各部委，如自然资源部、农业农村部、人力资源和社会保障部、财政部、司法部、住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、中国人民银行和审计署等。	是
国务院直属特设机构	国务院国有资产监督管理机构，性质上属于直属特设机构，也作为国务院机构设置的重要组成部分。	-
国务院直属机构	国务院直属机构，是国务院主管某项**专门业务**的机构。如中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、国家国际发展合作署、国家广播电视总局、海关总署、国家体育总局以及国家统计局、国家医疗保障局、国家知识产权局、**国家信访局**等	是
国务院办事机构	国务院办事机构属于国务院内部机构。如国务院研究室	否
国务院直属事业单位	国务院直属事业单位作为国务院机构设置的**重要部分**，具体包括中国气象局、国务院发展研究中心、新华通讯社、中央广播电视总台、中国科学院、中国社会科学院、中国	经法律、法规授权的，可以成为行政主体。

	工程院等。	
国务院部委管理的国家局	国务院部委管理的国家局，是国务院根据国家行政事务管理的需要，依法设立的由相应部委实施管理的行政主管职能部门，如公安部管理的国家移民管理局、交通运输部管理的国家铁路局、中国人民银行管理的国家外汇管理局、文化和旅游部管理的国家文物局、国家发展和改革委员会管理的国家能源局、自然资源部管理的国家林业和草原局、应急管理部管理的国家矿山安全监察局以及国家发展和改革委员会管理的国家数据局等。	是

2.地方行政机关

地方行政机关，是指活动范围及管辖事项仅限于国家**一定行政区域范围**内的行政机关，其组成包括地方各级人民政府及其**职能部门、派出机关**等。

（二）行政机关工作人员

概念	即公务员
职位分类	综合管理类、专业技术类和行政执法类
职务分类	领导职务和非领导职务
公务员的权利	①获得履行职责应当具有的工作条件； ②非因法定事由、非经法定程序，不被免职、降职、辞退或者处分； ③获得工资报酬，享受福利、保险待遇； ④**参加培训**； ⑤对机关工作和领导人员提出批评和建议； ⑥提出申诉和控告； ⑦申请辞职； ⑧法律规定的其他权利
不得录用为公务员的情况	①因犯罪受过刑事处罚的； ②被开除中国共产党党籍的； ③被开除公职的； ④**被依法列入失信联合惩戒对象的**； ⑤有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。

【考点 3】具体行政行为

（一）行政征收

特征	（1）是**单方面**具体行政行为。 （2）实质是行政主体以强制方式无偿取得相对方的财产所有权。 （3）其实施必须以相对方负有行政法上的缴纳义务为前提	
分类	（1）因**使用权**而引起的征收	如建设资金的征收
	（2）因行政法上的义务而引起的征收	如征税、管理费的征收
	（3）因**国家或公共利益**需要而引起的征收	如国有土地上房屋的征收

（二）行政监督

特征	行为主体	享有行政监督检查权的国家行政机关或法律、法规授权的组织
	行为对象	作为行政相对方的公民、法人或其他组织
	行为内容	相对方遵守法律、法规、规章，执行行政命令、决定的情况
	行为性质	依职权的、单方的、相对独立的具体行政行为
	行为目的	防止和纠正行政相对方的违法行为，保障法律、法规、规章的贯彻

		实施和行政管理目标的具体实现

（三）行政给付与行政奖励

	行政给付	行政奖励
性质	授益性行为	授益性行为
给付主体	行政主体	行政机关
给付对象	特定的公民（弱势群体）	为国家和社会做出一定贡献的行政相对人
给付的内容	物质权益或与物质相关的权益，既可以是直接的财物，也可以是与财物相关的其他利益	物质+精神奖励
表现形式	发放退休金、退职金、失业救济金、社会保险金、最低生活保障费、安置，补助，抚恤，优待，救灾扶贫	金钱奖励即取得奖金或实物，获得荣誉称号等

（四）行政裁决

特征	（1）主体是法律授权的特定行政机关。（不包括涉及人身侵害的治安管理处罚案件中的公安机关） （2）裁决的对象是特定的民事纠纷 （3）是行政主体行使行政裁判权的活动，具有法律权威性。——行政司法 （4）对部分行政裁决不服，可依法提出行政复议或行政诉讼

【考点 4】行政行为程序与行政程序法

（一）行政程序法的基本制度

制度	含义
信息公开制度	指凡是涉及行政相对人权利、义务的行政信息资料，除法律规定应予以保密的以外，行政主体及有关机构依法向社会公开，任何公民或组织均可依法获取。
回避制度	（1）与当事人有利害关系的行政执法人员应主动回避。 （2）若不主动回避，当事人有权提出要求其回避的请求
行政调查制度	是行政主体依法获取证据材料的一种行政程序制度。包括： （1）调查权限 （2）调查程序
告知制度	在进行某项行政行为之前对行政相对人享有哪些权利、承担哪些义务，如何行使有关权利、履行有关义务以及其他有关事项，负有以书面或口头形式告知相对人并加以指导的义务
续催告制度	（1）当事人不自觉履行义务，行政主体督促当事人在一定期限内履行义务，否则承担被强制执行后果的一种程序。 （2）催告是强制执行行政决定的前置程序，是行政强制执行的核心程序
听证制度	是行政主体在作出影响行政相对人合法权益的决定前，行政主体告知决定理由和听证权利，行政相对人表达意见、提供证据，以及行政主体听取意见、质证等所构成的一项行政程序基本法律制度
行政案卷制度	即行政机关作出的行政决定应当以行政案卷为根据，行政机关不能在行政案卷以外，以当事人所未知悉的或者未由当事人申辩、质证的事实作为根据来作出行政决定
说明理由制度	行政主体应将作出行政决定所依据的事实上和法律上的理由对行政相对人说明，即说明理由制度。

	（1）行政机关对作出影响行政相对人权利义务的决定应持慎重态度，抑制其随意性，保障和提高其公正性； （2）便于行政相对人获知行政机关作出对其产生不利影响的行政决定的确切理由，并可为申请行政复议或提起行政诉讼时提供方便
教示制度	**行政机关对行政相对人正式作出某种不利决定时，将有关法律救济权利事项明确地告知的一种行政程序法律制度**。内容主要有： （1）告知相对人向什么机关提出法律救济以及请求获得法律救济的法定时限； （2）行政机关应当告知行政相对人提出法律救济的法定方式，如书面方式还是口头方式等； （3）行政机关如不履行该教示程序，应当承担不利于已的法律后果
时效制度	对行政主体的行政行为给予时间上的限制以保证行政效率和有效保障当事人合法权益的程序制度

（二）政府信息公开制度

1.行政机关主动公开

（1）公开的原则性限制

①绝对不公开：依法确定为**国家秘密**的政府信息，法律、行政法规**禁止公开**的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息，不予公开。

②相对不公开：涉及**商业秘密、个人隐私**等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息，行政机关不得公开。但是，**第三方同意**公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的，予以公开。

（2）公开途径

通过政府公报、政府网站或者**其他互联网政务媒体**、新闻发布会以及报刊、广播、电视等途径予以公开。

（3）时限

属于主动公开范围的政府信息，应当自该政府信息形成或者变更之日起 20 个工作日内及时公开。

2.依申请公开

①行政机关收到政府信息公开申请，能够当场答复的，应当当场予以答复。

②行政机关不能当场答复的，应当自收到申请之日起 20 个工作日内予以答复；需要**延长**答复期限的，应当经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人，延长的期限最长不得超过 20 个工作日。（20+20）

第二章　行政许可法律制度

【考点 1】税务行政许可实施程序

（一）受理（行政许可、税务行政许可均适用）

情形	处理
申请事项依法不需要取得行政许可	即时告知申请人不受理
申请事项依法不属于本行政机关职权范围	即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请
申请材料存在可以当场更正的错误	允许申请人当场更正
申请材料不齐全或者不符合法定形式	当场或者在 5 日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理
申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料	受理行政许可申请

【注意】 行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。

（二）期限

1. 行政许可

除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起 20 日内作出行政许可决定。20 日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长 10 日，并应当将延长期限的理由告知申请人。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。

2. 集中办理

行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过 45 日；45 日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长 15 日，并应当将延长期限的理由告知申请人

3. 上级审批

依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可，下级行政机关应当自其受理行政许可申请之日起 20 日内审查完毕。上级机关的期限也是 20 日，特殊情况可以延长。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。

4. 颁发执照

（1）行政机关作出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起 10 日内向申请人颁发、送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章。

（2）需要颁发税务行政许可证件的，应当自作出决定之日起 10 日内向申请人颁发加盖本税务机关印章的税务行政许可证件

（三）费用

1. 原则上不收取费用

行政机关实施行政许可和对行政许可事项进行监督检查，不得收取任何费用。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

2. 申请书格式文本

行政机关提供行政许可申请书格式文本，不得收费。

【考点 2】行政许可听证程序

1. 启动

（1）依职权

法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。

（2）依申请

行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利。

2.听证举行期限：申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证。

3.通知、公告：行政机关应当于举行听证的7日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告。

4.费用：申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。

5.应当公开举行

6.主持人：行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人。

7.回避：申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避。

8.听证：举行听证时，审查该行政许可申请的工作人员应当提供审查意见的证据、理由，申请人、利害关系人可以提出证据，并进行申辩和质证。

9.听证笔录：听证应当制作笔录，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。

10.决定

行政机关应当根据听证笔录，作出行政许可决定。

【考点3】行政许可撤销、撤回、吊销与注销

（一）撤销（“纠错”）

1.可以撤销

有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：

（1）行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的；

（2）超越法定职权作出准予行政许可决定的；

（3）违反法定程序作出准予行政许可决定的；

（4）对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的；

（5）依法可以撤销行政许可的其他情形。

2.应当撤销：被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。

3.不予撤销：依照规定撤销行政许可，可能对公共利益造成重大损害的，不予撤销。

（二）撤回

行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止，或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的，为了公共利益的需要，行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可。由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的，行政机关应当依法给予补偿。

（三）吊销（行政处罚，对相对人违法行为的行政制裁）

（四）注销（程序行为）

有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续：

（1）行政许可有效期届满未延续的；

（2）赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的；

（3）法人或者其他组织依法终止的；

（4）行政许可依法被 撤销、撤回 ，或者行政许可证件依法被吊销的；

（5）因不可抗力导致行政许可事项无法实施的；

（6）法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

第三章　行政处罚法律制度

【考点 1】行政处罚的种类

1. 行政处罚的法定种类

行政处罚	（1）警告、通报批评 （2）罚款、没收违法所得、没收非法财物 （3）**暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件** （4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 （5）**行政拘留** （6）法律、行政法规规定的其他行政处罚
税务行政处罚	（1）罚款 （2）没收违法所得 （3）停止出口退税权 （4）吊销税务行政许可证件

2. 行政处罚法的理论分类

	行政处罚	税务行政处罚
人身自由罚	行政拘留	——
行为罚	暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业	停止出口退税权、吊销税务行政许可证件
财产罚	罚款、没收违法所得、没收非法财物	罚款、没收违法所得
精神罚	警告、通报批评	——

【考点 2】行政处罚的管辖

1. 地域管辖：行政处罚由**违法行为发生地**的行政机关管辖，法律、行政法规、部门规章另有规定的，从其规定。

2. 级别管辖：行政处罚由**县级以上地方人民政府**具有行政处罚权的**行政机关**管辖，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

3. 管辖权下移

（1）省、自治区、直辖市根据当地实际情况，**可以决定**将基层管理迫切需要的县级人民政府部门的行政处罚权交由能够**有效承接**的**乡镇人民政府、街道办事处**行使，并定期组织评估。决定应当**公布**。

（2）承接行政处罚权的乡镇人民政府、街道办事处应当加强执法能力建设，按照规定范围、依照法定程序实施行政处罚。

（3）有关地方人民政府及其部门应当加强组织协调、业务指导、执法监督，建立健全行政处罚协调配合机制，完善评议、考核制度。

4. 共同管辖：两个以上行政机关都有管辖权的，由**最先立案**的行政机关管辖。

5. 指定管辖：对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请**共同的上一级**行政机关指定管辖；也可以直接由共同的上一级行政机关指定管辖。

6. 税务行政处罚：税务行政处罚由**税收违法行为发生地**的具有行政处罚权的主管税务机关（包括稽查局）实施。

【考点 3】行政处罚的追究时效

1.一般违法行为。

违法行为在2年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至5年。法律另有规定的除外。

2.起算时点。

（1）规定期限，从违法行为发生之日起计算。

（2）违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

【注意1】连续状态，是指行为人基于同一个违法故意 ，连续实施数个独立的同一种类的行政违法行为。

【注意2】继续状态，是指一个违法行为在时间上的延续。

3.税收违法行为。

《税收征收管理法》：违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚的行为在5年内未被发现的，不再给予行政处罚。

4.治安管理违法行为。

《治安管理处罚法》：违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。

【考点4】行政处罚决定程序

（一）普通程序

1.立案。2年以内未发现的，一般不予立案追究。

2.调查。

（1）调查人员不得少于2人，并应主动出示证件。

（2）当事人或有关人员有权要求执法人员出示执法证件，执法人员不出示的，当事人或有关人员有权拒绝接受调查或者检查。

（3）当事人或有关人员应如实回答询问，并协助调查或检查，不得拒绝或阻挠。

（4）询问或者检查应当制作笔录。

3.审查。

（1）调查终结后，调查人员写出调查报告，提出进行处罚的事实依据和处罚建议。

（2）有下列情形之一，在行政机关负责人作出行政处罚的决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：

①涉及重大公共利益的。

②直接关系当事人或第三人重大权益，经过听证程序的。

③案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的。

④法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形。

（3）审查机构根据不同的违法情况，分别作出予以行政处罚、不予行政处罚，或者移送司法机关处理等处理建议

4.告知和说明理由。

5.听取当事人陈述和申辩意见。

行政处罚决定之前，如拒绝听取当事人的陈述与申辩，该处罚决定不成立，当事人放弃的除外。

6.制作处罚决定书。

行政机关应当自立案之日起 90日内作出行政处罚决定。法律、法规规章另有规定的，从其规定 。

7.送达行政处罚决定书。

（1）行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；

（2）当事人不在场的，行政机关应当在7日内依照《民事诉讼法》的有关规定送达当事人；

（3）当事人同意并签订确认书的，行政机关可以采用传真、电子邮件等方式送达。

（二）听证程序

	行政处罚	税务行政处罚
听证的范围	（1）**较大数额**罚款； （2）没收**较大数额**违法所得、没收**较大价值**非法财物； （3）**降低资质等级**、**吊销许可证件** （4）责令停产停业、**责令关闭**、**限制从业**； （5）其他较重的行政处罚； （6）法律、法规、规章规定的其他情形。	（1）罚款【公民 2000 元以上（含本数）、组织 10000 元以上（含本数）】； （2）没收较大数额违法所得 （3）吊销税务行政许可证件
提出	当事人要求听证的，应当在行政机关告知后 5 日内提出	要求听证的当事人，应当在《税务行政处罚事项告知书》送达后 5 个工作日内向税务机关**书面**提出听证；逾期不提出的，视为放弃听证权利
举行期限	未明确规定	税务机关应当在收到当事人听证要求后 15 日内举行听证
通知	行政机关应当在举行听证的 7 日前，通知当事人及有关人员听证的时间、地点	税务机关应当在举行听证的 7 日前将《税务行政处罚听证通知书》送达当事人，通知当事人及有关人员举行听证的时间、地点
费用	当事人不承担行政机关组织听证的费用	——
公开举行	除涉及**国家秘密**、**商业秘密**或者**个人隐私**依法予以保密外，听证公开举行	应当公开进行。但是涉及**国家秘密**、**商业秘密**或者**个人隐私**的，听证不公开进行
主持	听证由行政机关指定的**非本案调查人员**主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避	税务机关负责人指定的**非本案调查机构的人员**主持；当事人认为听证主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避
当事人	当事人可以亲自参加听证，也可以**委托 1～2 人**代理	
放弃听证权利	当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证或者未经许可中途退出听证的，**视为放弃听证权利**，行政机关**终止**听证	当事人及其代理人应当按照税务机关的通知参加听证，无正当理由拒不出席听证或者中途退出听证的，**视为放弃**听证权利，税务机关依法终止听证
申辩和质证	举行听证时，调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议，当事人进行申辩和质证	听证过程中，由本案调查人员就当事人的违法行为予以指控，并出示事实证据材料，提出行政处罚建议。当事人或者其代理人可以就所指控的事实及相关问题进行申辩和质

		证
笔录	听证应当制作**笔录**；笔录应当交当事人或者其代理人核对无误后签字或者盖章。当事人或者其代理人拒绝签字或者盖章的，由听证主持人在笔录中注明	（1）听证的全部活动，应当由记录员写成笔录，经听证主持人审阅并由**听证主持人**和**记录员**签名后，封卷上交税务机关**负责人审阅** （2）听证笔录应交当事人或者其代理人、本案调查人员、证人及其他有关人员阅读或者向他们宣读，他们认为有遗漏或者有差错的，可以请求补充或者改正。他们在承认没有错误后，应当签字或者盖章。拒绝签字或者盖章的，记明情况附卷
作出决定	听证结束后，**行政机关应当根据听证笔录，依照规定，作出决定**	——

【考点 5】行政处罚裁量规则适用

1. 首违不罚。税务机关对于当事人首次违反且情节轻微，并在税务机关发现前主动改正的或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的，可以不予行政处罚。

2. 限期改正。除法律、法规、规章另有规定外，责令限期改正的期限一般不超过 30 日。

3. 对当事人的同一个税收违法行为不得给予两次以上罚款的行政处罚。

4. 当事人同一个税收违法行为违反不同行政处罚规定且均应处以罚款的，应当选择适用处罚较重的条款。

5. 追究时效。违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚的行为在 5 年内未被发现的，不再给予行政处罚。

6. 告知义务。行使税务行政处罚裁量权应当依法履行告知义务：在作出行政处罚决定前，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由、依据及**拟处理结果**，并告知当事人依法享有的权利。

7. 回避。税务机关行使税务行政处罚裁量权涉及法定回避情形的，应当依法告知当事人享有申请回避的权利；税务人员存在法定回避情形的，应当自行回避或者由税务机关决定回避。

8. 陈述、申辩。当事人有权进行陈述和申辩。税务机关应当充分听取当事人的意见，对其提出的事实、理由或者证据进行复核，陈述申辩事由成立的，税务机关应当采纳；**不采纳的，应予说明理由**。税务机关**不得因当事人的申辩而加重处罚**。

9. 集体决策。对**情节复杂、争议较大、处罚较重、影响较广**或者**拟减轻处罚**等税务行政处罚案件，应当经过**集体审议决定**。

10. 说明理由。税务机关按照一般程序实施行政处罚，应当在执法文书中对事实认定、法律适用、基准适用等**说明理由。**

第四章　行政强制法律制度

【考点 1】行政强制的种类

	行政强制措施的种类	行政强制执行的种类
种类	（1）限制公民人身自由； （2）查封场所、设施或者财物； （3）扣押财物； （4）冻结存款、汇款； （5）其他，如证据先行登记保存、交通管制、强制进入场所、通信管制等	（1）加处罚款或者滞纳金； （2）划拨存款、汇款； （3）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物； （4）排除妨碍、恢复原状； （5）代履行； （6）其他，如强制履行兵役、强制收购、强制教育等

【考点 2】查封、扣押

1. 实施机关

（1）由法律、法规规定的行政机关实施。

（2）其他任何行政机关或者组织不得实施。

2. 查封、扣押的对象

（1）仅限于涉案的场所、设施或者财物；

（2）不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；

（3）不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品；

（4）已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。

3. 程序

制作并当场交付查封、扣押决定书和清单。

查封、扣押清单一式二份，由当事人和行政机关分别保存。

4. 查封、扣押的法定时限

（1）一般不得超过 30 日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日。（30+30）

（2）法律、行政法规另有规定的除外。如，《税收征收管理法实施细则》，期限一般不得超过 6 个月；重大案件需要延长的，应当报国家税务总局批准。

（3）查封、扣押的期间不包括检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间。

【注意】检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。

5. 对查封、扣押物品的保管

（1）应妥善保管，不得使用或损毁；因未尽妥善保管义务造成损失的，应当承担赔偿责任。

（2）对查封的场所、设施或财物，行政机关可以委托第三人保管，因第三人的原因造成的损失，行政机关先行赔付后，有权向第三人追偿。

（3）因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。

6. 行政机关采取查封、扣押措施后，应当及时查清事实，在规定的期限内作出处理决定。

7. 有下列情形之一的，行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定：

（1）当事人没有违法行为；

（2）查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关；

（3）行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押；

（4）查封、扣押期限已经届满；

（5）其他不再需要采取查封、扣押措施的情形。

解除查封、扣押应当立即退还财物；已将鲜活物品或者其他不易保管的财物拍卖或者变卖的，

退还拍卖或者变卖所得款项。变卖价格明显低于市场价格，给当事人造成损失的，应当给予补偿。

【考点 3】冻结

1.冻结存款、汇款应当由**法律规定**的行政机关实施，**不得委**托给其他行政机关或者组织；其他任何行政机关或者组织**不得**冻结存款、汇款。

冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的**金额相当**；已被其他国家机关依法冻结的，**不得重复**冻结。

2.行政机关依照法律规定决定实施冻结存款、汇款的，应当履行规定的程序，并向金融机构交付**冻结通知书**。

金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当**立即**予以**冻结，不得拖延，不得**在冻结前向当事人**泄露信息**。

法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝。

3.依照法律规定冻结存款、汇款的，作出决定的行政机关应当在 3 日内向当事人交付**冻结决定书**。

4.自冻结存款、汇款之日起 30 日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日。法律另有规定的除外。（30+30）

5.有下列情形之一的，行政机关应当及时作出解除冻结决定：

（1）当事人**没有违法行为**；

（2）冻结的存款、汇款**与违法行为无关**；

（3）行政机关对违法行为**已经作出处理决定，不再需要冻结**；

（4）冻结期限**已经届满**；

（5）其他不再需要采取冻结措施的情形。

行政机关作出解除冻结决定的，应当**及时通知**金融机构和当事人。金融机构接到通知后，应当**立即解除**冻结。

6.行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应当自**冻结期满之日**起解除冻结。

【考点 4】申请人民法院强制执行

1.申请

（1）当事人在法定期限内**不**申请行政**复议**或者提起行政**诉讼**，又**不履行**行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起 3 个月内，依照规定申请人民法院强制执行。

（2）行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达 10 日后当事人仍未履行义务的，行政机关可以向**所在地有管辖权的人民法院**申请强制执行；执行对象是不动产的，向**不动产所在地**有管辖权的人民法院申请强制执行。

（3）行政机关向人民法院申请强制执行，应当提供下列材料：

①强制执行**申请书**；

②行政**决定书**及作出决定的**事实、理由**和**依据**；

③当事人的**意见**及行政机关**催告**情况；

④申请强制执行**标的情况**；

⑤法律、行政法规规定的其他材料

2.受理：人民法院接到行政机关强制执行的申请，应当在 5 日内受理。

第五章　行政复议法律制度

【考点 1】行政复议范围

行政复议范围，是指行政相对人认为行政机关作出的行政行为侵犯其合法权益，依法可以向行政复议机关请求重新审查的案件范围。

受案范围是法定的，而不是由复议机关选择确定的。

行政行为	1. 对行政机关作出的**行政处罚**决定不服； 2. 对行政机关作出的**行政强制措施、行政强制决定**不服； 3. 申请**行政许可**，行政机关**拒绝**或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服 ； 4. 对行政机关作出的确认**自然资源**的**所有权**或者**使用权**的决定不服； 5. 对行政机关作出的**征收征用**决定及其补偿决定不服； 6. 对行政机关作出的**赔偿决定**或者不予赔偿决定不服； 7. 对行政机关作出的**不予受理工伤**认定申请的决定或者工伤认定结论不服； 8. 认为行政机关侵犯其**经营自主权**或者**农村土地承包**经营权、**农村土地**经营权；
	9. 认为行政机关滥用行政权力**排除或者限制竞争**； 10. 认为行政机关违法**集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务**的； 11. 申请行政机关履行保护**人身**权利、**财产**权利、**受教育**权利等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行、未依法履行或者不予答复； 12. 申请行政机关依法给付**抚恤金**、**社会保险待遇**或者**最低生活保障**等社会保障，行政机关没有依法给付； 13. 认为行政机关不依法订立、不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议； 14. 认为行政机关在政府信息**公开工作**中侵犯其合法权益； 15. 认为行政机关其他行政行为侵犯其合法权益的。

【考点 2】行政复议被申请人

行政复议被申请人，是指作出被申请复议的**行政行为**的行政主体，包括行政机关和法律、法规授权的组织。

1. 公民、法人或者其他组织对行政机关的行政行为不服，依法申请行政复议的，**作出**该行政行为的行政机关为**被申请人**。

2. 两个或者两个以上行政机关以共同名义作出行政行为的，**共同作出**行政行为的行政机关为**共同被申请人**。

3. 公民、法人或者其他组织对法律、法规授权的组织作出的行政行为不服，依法申请行政复议的，该**组织为被申请人**。

4. 行政机关**委托**的组织作出行政行为的，**委托**的行政机关为被申请人。

5. 作出具体行政行为的行政机关被撤销的，继续行使其职权的行政机关为被申请人。

6. 下级行政机关依照法律、法规、规章规定，经上级行政机关批准作出行政行为的，**批准机关**为被申请人。

7. 对县级以上人民政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规或者规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服申请行政复议的，该**派出机构**为被申请人。

【考点 3】行政复议的审理

（一）审理期限

1. 审理期限，是指行政复议机关自**收到复议申请之日**起至**作出**复议**决定**为止的期限。

2. 行政复议机关收到行政复议申请后，应当在 5 日内进行审查。

3.自受理之日起60日内作出复议决定，但是法律规定期限少于60日的除外；
4.情况复杂，经复议机关的负责人批准，可以适当延长，并告知申请人和被申请人，但延长期限最多不超过30日。
（二）审理方式
1.行政复议机构应当**指定行政复议人员**负责办理行政复议案件。
2.行政复议机关在行政复议期间**有权调查取证**。
3.行政复议人员向有关组织和人员调查取证时，可以查阅、复制、调取有关文件和资料，向有关人员进行询问。
4.调查取证时，行政复议人员不得少于2人，并应当出示行政复议工作证件。
普通程序审理方式比较灵活，行政复议机构当面或者通过互联网、电话等方式听取当事人意见、书面审理以及组织听证等等。

【考点4】行政复议决定及其执行

（一）行政复议决定的期限
1.适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机关应当自受理申请之日起60日作出行政复议决定，但是法律规定的行政复议期限少于60日的除外。
2.情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机构的负责人批准，可以适当延长，并书面告知当事人，但是延长期限最多不得超过30日。
3.适用简易程序审理的行政复议案件，行政复议机关应当自受理申请之日起30日内作出行政复议决定。
（二）行政复议决定的执行
1.行政复议决定书**一经送达**，即发生法律效力，被申请人应当履行行政复议决定。
2.被申请人不履行或者无正当理由拖延履行行政复议决定的，行政复议机关或者有关上级行政机关应当责令其限期履行。
3.申请人
申请人逾期**不起诉**又**不履行**行政复议决定的，或者**不履行**最终裁决的行政复议决定的，按照下列规定分别处理：
（1）**维持行政行为的行政复议决定，由作出行政行为的行政机关**依法强制执行，或者申请人民法院强制执行；
（2）**变更行政行为的行政复议决定，由行政复议机关**依法强制执行，或者申请人民法院强制执行。

【考点5】税务行政复议的范围

1.可以单独提出复议申请的事项
行政复议机关受理申请人对税务机关下列行政行为不服提出的行政复议申请：
（1）**征税行为**，包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等具体行政行为，征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。
【注意】对税务机关的征税行为不服的，应当先申请行政复议，对行政复议决定仍不服的，才能提起行政诉讼。
（2）行政**许可**、行政**审批**行为。
（3）**发票管理**行为，包括发售、收缴、代开发票等。
（4）**税收保全措施、强制执行措施**。
（5）**行政处罚**行为：罚款；没收财物和违法所得；停止出口退税权。
（6）**不依法履行**下列职责的行为：

①颁发税务登记；
②开具、出具完税凭证；
③行政赔偿；
④行政奖励；
⑤其他不依法履行职责的行为。
（7）**资格认定**行为。
（8）**不依法确认纳税担保**行为。
（9）政府信息公开工作中的**具体行政行为**。
（10）**纳税信用等级评定**行为。
（11）**通知出入境管理机关阻止出境**行为。
（12）其他行政行为。

2.可以一并提出复议审查申请的事项

申请人认为税务机关的行政行为所依据的下列**规范性文件不合法，对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的审查申请**；申请人对行政行为提出行政复议申请时不知道该行政行为所依据的规范性文件的，可以在行政复议机关作出行政复议决定**以前**提出对该规定的审查申请：

（1）国家税务总局和国务院其他部门的规范性文件。
（2）其他各级税务机关的规范性文件。
（3）县级以上地方各级人民政府的规范性文件。
（4）县级以上地方人民政府工作部门的规范性文件。

【注意】规范性文件不包括税务部门规章和其他规章。

第六章　行政诉讼法律制度

【考点 1】行政诉讼受理案件范围

1.《行政诉讼法》规定的受案范围

（1）对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等**行政处罚**不服的；

（2）对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等**行政强制措施和行政强制执行不服的；**

（3）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关**行政许可**的其他决定不服的；

（4）对行政机关作出的关于**确认**土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等**自然资源的所有权**或者**使用权**的决定不服的；

（5）对**征收、征用**决定及其**补偿**决定不服的；

（6）申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关**拒绝履行**或者**不予答复**的；

（7）认为行政机关**侵犯其经营自主权**或者**农村土地承包经营权、农村土地经营权**的；

（8）认为行政机关**滥用行政权力排除**或者**限制竞争**的；

（9）认为行政机关**违法集资、摊派**费用或者**违法要求履行**其他义务的；

（10）认为行政机关**没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇**或者**社会保险待遇**的；

（11）认为行政机关**不依法履行、未按照约定履行**或者**违法变更、解除**政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等**协议**的；

（12）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。

除上述规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的**其他**行政案件。

2.规范性文件附带审查

公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的**国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法**，在对行政行为提起诉讼时，**可以一并请求对该规范性文件进行审查**。前述规定的规范性文件**不含规章**。

【考点 2】行政诉讼不受理的案件范围

1.国防、外交等**国家行为**。

2.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。（抽象行政行为）

3.行政机关对**行政机关工作人员**的奖惩、任免等决定。（内部行为）

4.法律规定由行政机关**最终裁决**的**行政行为**。（终局裁决）

5.公安、国家安全等机关依照**刑事诉讼法**的**明确授权实施的行为。**

6.**调解**行为以及法律规定的**仲裁**行为。

7.**行政指导**行为。

8.驳回当事人对行政行为提起申诉的**重复处理行为**。

9.行政机关作出的**不产生外部法律效力**的行为。

10.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等**过程性行政行为**。

11.行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的**执行行为**，但行政机关**扩大执行范围**或者采取**违法方式**实施的**除外**。

12.上级行政机关基于**内部**层级**监督**关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。

13.行政机关针对**信访事项**作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。

14.对公民、法人或其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

【考点 3】行政诉讼代表人和代理人

（一）行政诉讼代表人

1.当事人一方人数众多（一般指 10 人以上）的共同诉讼的诉讼代表人，这类案件必须适用代表人诉讼，因此，在指定期限内诉讼代表人未选定的，人民法院可以依职权指定。代表人为 2-5 人。代表人可以委托 1-2 人作为诉讼代理人。

【注意 1】诉讼代表人是由法律规定或当事人推选或法院指定产生的，如果放弃或变更诉讼请求，须经过被代表的其他当事人的同意 。

【注意 2】诉讼代表人是本案的当事人，与本案的诉讼标的有法律上的利害关系，其参加诉讼的目的是保护自己和全体当事人的权益，并且要受人民法院判决的约束。

【注意 3】同一行政复议案件申请人超过 5 人（＞ 5 人）的，推选 1-5 名代表参加行政复议。

（二）行政诉讼代理人

1.法定诉讼代理人（基于法律规定）

没有诉讼行为能力或限制诉讼行为能力的公民（未成年人和精神病人），由其法定代理人代为诉讼。

【注意】法人、组织、行政机关不适用于法定诉讼代理人制度。

2.指定诉讼代理人（人民法院指定）

（1）法定代理人互相推诿代理责任的，由人民法院指定其中 1 人代为诉讼。

（2）无诉讼行为能力人事先未确定监护人而现实又需要法定诉讼代理人的，当有监护资格的人无法确定时，人民法院可以指定其中一人为诉讼代理人。

3.委托诉讼代理人（委托授权）

（1）当事人、法定代理人，可以委托 1-2 人作为诉讼代理人。

（2）下列人员可以被委托为诉讼代理人：

①律师、基层法律服务工作者；

②当事人的近亲属或者工作人员；

③当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

（3）行政机关负责人出庭应诉的，可以另行委托 1-2 名诉讼代理人。行政机关负责人不能出庭的，应当委托行政机关相应的工作人员出庭，不得仅委托律师出庭。

【考点 4】举证责任与证据规则

（一）被告的举证责任与规则

1.被告举证责任

（1）被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。但是，被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外。

（2）被告认为原告起诉超过法定期限的，由被告承担举证责任。

2.诉讼过程中不得自行收集证据

在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。

3.延期提供证据

（1）被告在作出行政行为时已经收集了证据，但因不可抗力等正当事由不能提供的，经人民法院准许，可以延期提供。

（2）被告申请延期提供证据的，应当在收到起诉状副本之日起 15 日内以书面方式向人民法院提出。人民法院准许延期提供的，被告应当在正当事由消除后 15 日内提供证据。逾期提供的，视为被诉行政行为没有相应的证据。

4.原告或者第三人确有证据证明被告持有的证据对原告或者第三人有利的，可以在开庭审理前书面申请人民法院责令行政机关提交。行政机关无正当理由拒不提交的，人民法院可以**推定（≠直接认定）**原告或者第三人基于该证据主张的事实**成立**。

5.经过复议案件的举证责任

（1）复议机关决定**维持**原行政行为的，人民法院应当在审查原行政行为合法性的同时，一并审查复议决定**合法性**的 。

（2）作出原行政行为的行政机关和复议机关对原行政行为合法性**共同**承担**举证责任**，可以由其中一个机关实施举证行为。**复议机关**对**复议决定的合法性**承担**举证责任**。

（3）复议机关作共同被告的案件，复议机关在复议程序中依法收集和补充的证据，可以作为人民法院认定复议决定和原行政行为合法的依据。

（二）证据适用规则

1.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相对质辨认和核实。对涉及**国家秘密、商业秘密**和**个人隐私**的证据，**不得**在公开开庭时**公开质证**。

2.**以非法手段取得的证据，不得作为认定案件事实的根据**。

【考点5】行政诉讼第一审程序

（一）审理前的准备

1.提交答辩状

（1）人民法院应当在立案之日起**5日内**，将起诉状副本和应诉通知书发送被告。被告应当在收到起诉状副本之日起**15日**内向人民法院提交作出行政行为的证据和所依据的规范性文件，并提出答辩状。人民法院应当在收到答辩状之日起**5日内**，将答辩状副本发送原告。

（2）被告不提出答辩状的，**不影响**人民法院审理。

2.组成合议庭（不可以审判员独任审理）

人民法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭。合议庭的成员，应当是**3人以上的单数**。

3.审核诉讼材料，调查收集证据

4.确定开庭审理的时间地点，并通知当事人和其他诉讼参与人

人民法院应当在开庭3日前用传票传唤当事人。对证人、鉴定人、勘验人、翻译人员，应当用通知书通知其到庭。

（二）开庭审理

第一审程序一律实行开庭审理，**不得书面审理**。

1.人民法院公开审理行政案件，但涉及**国家秘密、个人隐私**和**法律**另有规定的除外。

2.合议庭在审判长的主持下进行活动，实行集体审理、共同评议，按少数服从多数的原则表决案件审理中的重大事宜。

（三）判决

人民法院应当在立案之日起**6个月**内作出**一审判决**。有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准；高级人民法院审理的一审案件需要延长的，由最高人民法院批准。

1.判决类型

（1）驳回诉讼请求判决

（2）撤销判决

行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：①主要证据不足；②适用法律、法规错误；③违反法定程序；④超越职权；⑤滥用职权；⑥**明显不当**。

人民法院判决被告重新作出行政行为的，被告**不得以**同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为，但被诉行政行为因**违反法定程序**被人民法院判决撤销，被告重新作出行

政行为**不受此限**。

行政行为有下列情形之一的，人民法院判决**确认违法**，但**不撤销**行政行为：

①行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；

②行政行为程序轻微违法（如处理期限轻微违法、通知或送达等程序轻微违法情形），但是对原告依法享有的听证、陈述、申辩等重要程序性权利**不产生实质损害**的。

（3）履行判决

①原告请求被告履行法定职责的理由成立，被告违法拒绝履行或者无正当理由逾期不予答复的，人民法院可以判决在**一定期限依法履行原告请求的法定职责**；尚需被告调查或者裁量的，应当判决被告针对原告的请求重新作出处理。

②原告申请被告依法履行支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇等给付义务的理由成立，被告依法负有给付义务而拒绝或者拖延履行义务的，人民法院可以根据行政诉讼法的规定，判决被告在**一定期限内履行**相应的**给付义务**。

③人民法院经审理认为原告所请求履行的法定职责或者给付义务明显不属于行政机关权限范围的，可以**裁定驳回起诉。**

（4）变更判决

行政处罚**明显不当**，或者其他行政行为涉及对**款额的确定、认定确有错误**的，人民法院可以判决**变更**。法院审理行政处罚案件时**不得**变更行政行为，加重对原告的处罚，包括加重处罚幅度或增加处罚内容；对行政机关未处罚的相对人，法院**不得**判决直接给予处罚。

【注意】人民法院判决变更，不得加重原告的义务或者减损原告的权益。但利害关系人同为原告，且诉讼请求相反的**除外。**

（5）确认违法判决

（6）确认无效判决

1）行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等**重大且明显违法**情形，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判决确认无效。

有下列情形之一的，属于“重大且明显违法”：

①行政行为实施主体**不具有行政主体资格**；

②减损权利或者增加义务的行政行为**没有法律规范依据**；

③行政行为的内容**客观上不可能实施**；

2）对于原告起诉请求确认无效或撤销行政行为，人民法院经审查认为行政行为无效的，人民法院均应作出**确认无效**判决。

【考点 6】简易程序

1. 简易程序适用范围

（1）人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：

①被诉行政行为是依法**当场作出**的；

②案件涉及款额 2 000 元**以下**的；

③属于**政府信息公开**案件的。

除前述规定以外的第一审行政案件，当事人**各方同意适用**简易程序的，可以适用简易程序。

2. 适用简易程序审理的行政案件，由审判员 **1 人独任审理**，并应当在立案之日起 45 日内审结。

3. **人民法院在审理过程中，发现案情复杂不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。**（只能简易转普通，不得普通转简易）

4. 适用简易程序案件的举证期限由人民法院确定，也可以由当事人协商一致并经人民法院准许，但**不得超过 15 日**。

第七章　民法总论

【考点 1】民法的基本原则

权益保护原则、平等原则、自愿原则（意思自治原则）、公平原则、诚实信用原则、公序良俗原则、生态保护原则。

【考点 2】法人

营利法人	有限责任公司	（1）依法登记成立。 （2）由登记机关发给营利法人营业执照。 （3）营业执照签发日期为营利法人的成立日期。 （4）设立营利法人应当依法制定法人章程。
	股份有限公司	
	其他企业法人	
非营利法人	事业单位法人	（1）经依法登记成立，取得事业单位法人资格； （2）依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格
	社会团体法人	（1）基于会员共同意愿，为公益目的或者会员共同利益等非营利目的设立的社会团体，经依法登记成立，取得社会团体法人资格； （2）依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有社会团体法人资格
	捐助法人	为公益目的以捐助财产设立的基金会、社会服务机构等，经依法登记成立，取得捐助法人资格；依法设立的宗教活动场所，具备法人条件的，可以依法申请登记，取得捐助法人资格。
特别法人	机关法人	有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。
	农村集体经济组织法人	--
	城镇农村的合作经济组织法人	
	基层群众性自治组织法人	

【考点 3】民事法律行为的代理

（一）代理的概念和特征

1. 适用

依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理；如：结婚、离婚等身份行为不得由他人代理。

2. 特征

（1）代理人代他人为民事法律行为；

（2）代理人以被代理人的名义实施民事法律行为；

（3）代理人在代理活动中独立为意思表示；

（4）代理行为的法律后果直接归属于被代理人。

（二）代理的分类

根据代理权来源划分	委托代理	①基于被代理人的委托授权而产生的代理。 ②授权可以采用口头形式、书面形式；采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期限，并由被代理人签名或者盖章。

	法定代理	①法定代理人依照法律规定行使代理权 ②法定代理人的类型主要有**监护人**、**失踪人的财产代管人**及**清算组**
	职务代理	①执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。 ②法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。
根据代理权的范围划分	概括代理	代理权范围及于一切民事法律行为的代理
	特别代理	代理权被限定在一定范围或者特定的事项之上的代理
根据代理人的人数划分	单独代理	**代理权属于单独一个人的代理**
	共同代理	代理权属于数人的代理。数个代理人应当共同行使代理权，任何一个代理人都不得擅自单独实施代理行为，除非当事人另有约定。
根据代理人的产生方式划分	本代理	代理人由被代理人选任或者依法律规定而产生的代理
	再代理	代理人为被代理人的利益将其所享有的代理权转托他人而产生的代理 特征：①再代理人由原代理人以自己的名义选任。②再代理人不是原代理人的代理人，而是被代理人的代理人。③再代理权不是由被代理人直接授予的，而是由原代理人转委托的。再代理权的权限范围不得大于原代理权的权限范围。④再代理以本代理的存在为前提。无本代理，再代理即无从谈起。⑤**原代理人的代理权并不因转委托而丧失**，其仍保有代理人地位，其与被代理人之间的代理法律关系并未发生变化。

（三）无权代理

1.狭义无权代理（效力待定法律行为）

（1）**没有代理权的无权代理**，是指既无委托授权，又无法律规定，而以他人名义实施民事法律行为的代理。

（2）超越代理权的无权代理，是指代理人超越代理范围进行的代理。

（3）代理权终止后的无权代理，指代理人在代理期限届满或者约定的代理事务完成甚至被解除代理权后，仍以被代理人的名义进行的代理。

2.表见代理

表见代理的构成要件

（1）行为人无代理权但以本人名义实施民事法律行为；

（2）**须客观上存在使相对人相信行为人有代理权的表征**；

（3）相对人须为善意，即无过失地不知行为人无代理权；

（4）具备民事法律行为的生效要件。

（四）代理关系的终止

委托代理终止的法律原因：

（1）代理期限届满或者代理事务完成；

（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；

（3）**代理人丧失民事行为能力**；

（4）代理人或者被代理人死亡；

（5）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。

【考点 4】诉讼时效

（一）诉讼时效期间的类型

分类	期限	适用
普通诉讼时效	3 年	一般情况下普遍适用的诉讼时效
特殊诉讼时效	4 年	国际货物买卖合同和技术进出口合同
	限制性期间	从权利被侵害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护

（二）诉讼时效期间的起算、中止、中断

1. 诉讼时效期间的起算

（1）一般情形：自权利人**知道或者应当知道**权利**受到损害以及义务人之日**起计算。

（2）当事人约定同一债务**分期履行**的，自**最后一期**履行期限届满之日起计算。

（3）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人**对其法定代理人的请求权的**，自该法定代理终止之日起计算。

（4）未成年人**遭受性侵害**的损害赔偿请求权的，自受害人**年满 18 周岁之日**起计算。

（5）**无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的权利受到损害的，诉讼时效期间自其法定代理人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，但是法律另有规定的除外。**

2. 中止和中断

	中止	中断
发生时间	时效进行中的最后 6 个月	时效进行中的任何时间
引起原因	（1）不可抗力。 （2）无民事行为能力人、限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失代理权、丧失行为能力的； （3）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人； （4）权利人被控制无法主张权利	（1）权利人提起诉讼或者申请仲裁。包括申请支付令、申请破产、申报破产债权等事由。 （2）义务人同意履行义务。包括义务人作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债务计划等承诺或者行为。 （3）权利人向义务人提出履行请求
法律后果	自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满	已经进行的诉讼时效期间全部归于无效，从中断有关程序终结时起，诉讼时效重新起算

第八章　物权法

【考点 1】物权的分类

谁的物	自物权	权利人依法对自有物享有的物权，即所有权
	他物权	权利人根据法律的规定或者合同的约定，对他人所有之物享有的物权，如用益物权、担保物权
以物权客体类型划分	动产物权	物权客体是动产（动产物权的享有和变动的公示方法是占有和交付）
	不动产物权	物权客体是不动产（不动产物权的享有和变动的公示方法为登记）
	权利物权	以权利为客体的物权，如权利质权、权利抵押权
是否独立存在	主物权	指不依赖其他权利而可以独立存在的物权。 如所有权、建设用地使用权
	从物权	不具有独立性、须依赖其他权利而存在的物权。如担保物权、地役权（以需役地的所有权或使用权为前提）
是否登记生效	登记物权	物权的设定、变更及终止须经登记机关登记才能产生相应法律效力的物权，如不动产物权（但并非所有的不动产物权都是登记物权）
	非登记物权	物权的变更无须登记即可产生相应法律效力的物权（绝大多数动产物权均为非登记物权）
他物权设立目的	用益物权	以实现对标的物的使用和收益为目的而设定的他物权；意在支配标的物的使用价值（用益物权人仅可以对标的物进行使用和收益，不得处分标的物）；如建设用地使用权、地役权、土地承包经营权、居住权等
	担保物权	为担保债务履行而在债务人或第三人的特定物上设立的他物权。意在支配标的物的交换价值；如抵押权、质权、留置权等
		担保物权人在债务人不履行债务时，可以就担保物折价抵债或者变卖担保物从价款中优先受偿

【考点 2】物权的效力

1.物权的排他支配力

（1）自物权具有完全的排他支配力，在合法范围内，自物权人能够依自己的意思自由支配标的物。

（2）他物权具有不完全的排他支配力，他物权人只能在法律规定或者合同约定的时空范围内，对他人之物享有一定的支配权。

2.物权优先力

（1）物权原则上优于债权

当同一标的物上，物权和债权并存时，无论物权设立先后，其效力通常优于债权。

【例外】

①让与不得击破租赁：租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。

②预告登记请求权：当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人

同意，处分该不动产的，**不发生物权效力。**

（2）物权相互间的优先力

当同一物上两个以上潜在地发生冲突的物权并存时，**成立在先的物权通常优于成立在后**的物权。

【例外】

①基于当事人意思的限制。

②基于法律规定的价款优先权。

③基于法律规定的法定担保物权优于约定担保物权的限制。

3.物权的妨害排除力——“物上请求权”

【注意】物上请求权不适用诉讼时效抗辩。

4.物权的追及效力

【限制】第三人的善意取得可以阻断物权的追及效力、未按法定方式公示的物权不得对抗善意第三人、错误登记的物权不得对抗善意第三人以及正常经营买受人特别保护规则等。

【考点3】物权的变动

（一）不动产登记

不动产登记是不动产物权因法律行为而变动的特别生效要件。

1.变动登记。

登记机关就不动产物权的变动（设立、变更、转让和消灭）所进行的登记。

2.更正登记

（1）更正登记是对**原登记权利的涂销登记，同时是对真正权利的初始登记。**

（2）权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人书面同意更正或者有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正。

3.异议登记

不动产登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请异议登记。登记机构予以异议登记，申请人自异议登记之日起**15日**内不提起诉讼的，异议登记失效。异议登记不当，造成权利人损害的，权利人可以向**申请人**请求损害赔偿。

4.预告登记

（1）当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，**未经预告登记的权利人同意**，处分该不动产的，**不发生物权效力。**

【注意】未经预告登记的权利人同意，转让不动产所有权等物权，或者设立建设用地使用权、居住权、地役权、抵押权等其他物权的，应当依照民法典的规定，认定其不发生物权效力。

（2）预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起**90日内**未申请登记的，预告登记失效。

【注意】可以认定为“债权消灭”的情形主要有：

①预告登记的买卖不动产物权的协议被认定**无效**；

②预告登记的买卖不动产物权的协议**被撤销**；

③预告登记的权利人**放弃债权。**

（二）动产交付

现实交付	现实交付	由出让人将其直接管理支配下的动产现实地移转给受让人，使受让人取得对动产的直接占有。最常见的交付方式
交付替代（观念交付）	简易交付	在设立和转让动产物权之前，受让人已经占有该动产的，则物权变动自出让人和受让人之间订立的以物权变动为内容的法律行

		为生效时发生效力
	占有改定	在设立和转让动产物权时，出让人与受让人之间另行约定由出让人继续占有该动产，使受让人取得对动产的间接占有
	指示交付	在设立和转让动产物权时，如果动产为第三人所占有，则出让人可将其对第三人享有的返还请求权转让给受让人

【考点 4】所有权的取得

1.取得方式

（1）**原始取得**。

（2）**继受取得**。

2.不动产所有权取得的法律原因

（1）依民事法律行为而取得。

①双方民事法律行为。

基于买卖、赠与、互易等原因而受让不动产所有权。

②单方民事法律行为。

如因受遗赠而取得不动产所有权。

（2）依民事法律行为以外的法律事实而取得。

继承；建造；法院判决、强制执行；公用征收、没收等行政行为；善意取得。

3.动产所有权取得的法律原因

（1）依民事法律行为而取得。

（2）依民事法律行为以外的法律事实而取得。

继承；法院判决、强制执行；公用征收、没收、罚款；收取孳息；无主物的法定归属；先占；添附；善意取得。

【注意 1】埋藏物、隐藏物、遗失物、漂流物自发布招领公告之日起 1 年内无人认领的，归国家所有（不适用先占）。

【注意 2】无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家所有，用于公益事业；死者生前是集体所有制组织成员的，归所在集体所有制组织所有。

【注意 3】因加工、附合、混合而产生的物的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律规定；法律没有规定的，按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，应当给予赔偿或者补偿。

【考点 5】共有

1.共有份额的权利主体因**继承、遗赠等原因发生变化时，其他按份共有人主张优先购买的，不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外。**

2.“同等条件”，应当综合共有份额的转让价格、价款履行方式及期限等因素确定。

3.优先购买权的行使期间，按份共有人之间有约定的，按照约定处理；没有约定或者约定不明的，按照下列情形确定：

（1）转让人向其他按份共有人发出的**包含同等条件内容**的通知中载明行使期间的，以该期间为准。

（2）通知中未载明行使期间，或者载明的期间短于通知送达之日起 15 日的，为 15 日。

（3）转让人未通知的，为其他按份共有人**知道**或者**应当知道最终确定的同等条件**之日起 15 日。

（4）转让人未通知，且无法确定其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件的，为**共有份额权属转移之日起 6 个月。**

4.按份共有人向共有人之外的人转让其份额，其他按份共有人根据法律、司法解释规定，请

求按照同等条件优先购买该共有份额的，应予支持。其他按份共有人的请求具有下列情形之一的，**不予**支持：

（1）未在约定或法定的**期间**内主张优先购买，或者虽主张优先购买，但提出减少转让价款、增加转让人负担等**实质性变更要求；**

（2）以其优先购买权受到侵害为由，**仅请求撤销**共有份额转让合同或者**认定**该合同**无效。**

5. **按份共有人之间转让共有份额，其他按份共有人主张依据规定优先购买的，不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外。**

6. 两个以上其他共有人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权。

【考点 6】抵押权

1. 抵押权的设立

（1）不动产

以建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、海域使用权、正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。**抵押权自登记时设立**。

【注意】不动产抵押权=有效的抵押合同+登记

（2）动产

以动产抵押的，抵押权自抵押**合同生效时**设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

（3）不得抵押的财产

①土地所有权；

②宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；

③学校、幼儿园、医疗机构等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

④所有权、使用权不明或有争议的财产；

⑤依法被查封、扣押、监管的财产；

⑥法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

2. 担保的债权范围

主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

3. 抵押权的优先效力

优先效力	抵押财产卖得价款应优先清偿抵押权人的债权，有剩余的，才能清偿其他债权人的债权
重复抵押时	（1）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序； （2）抵押权已经登记的先于未登记的受偿； （3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

【注意】购置款超级优先权：动产抵押担保的主债权是抵押物的**价款**，标的物交付后 10 日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。

【考点 7】抵押权、质权、留置权并存

并存	处理
抵押权+质权	同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序
抵押权十留置权 ； 质权+留置权	同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿

第九章　债法

【考点 1】债的发生

债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

（一）合同

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的双方法律行为。

合同之债的**特点**：①由双方法律行为引起；②基于双方当事人意思表示一致而成立；③双方当事人意思表示的内容相向；④合同之债属于意定之债，具有任意性。

【注意】合伙合同不同于一般合同。合伙合同由共同法律行为引起，基于多方当事人意思表示一致而成立，且多方当事人意思表示的内容相同。

（二）缔约过失

当事人在**订立合同过程中**有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

1. 假借订立合同，恶意进行磋商；
2. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
3. 泄露或者不正当地使用在订立合同过程中知悉的对方的商业秘密或者应当保密的其他信息；
4. 有其他违背诚信原则的行为。

（三）单方允诺

单方允诺是表意人向不特定相对人发出的要约，相对人践行允诺内容则构成承诺，表意人与相对人之间的债权债务关系于**相对人践行允诺内容之时**发生。

（四）侵权行为

侵权行为，是指不法侵害他人民事权益造成损害，依法应当承担民事责任的致害行为。被侵权人有权请求侵权人予以赔偿，侵权人也应当向被侵权人进行赔偿，双方因此形成以损害赔偿为主要内容的债权债务关系。

（五）无因管理

1. 构成要件

（1）管理他人事务；

（2）管理人有为他人利益而管理的意思；

（3）管理人无法定或约定的义务。

2. 不真正无因管理

不真正无因管理，是指或者欠缺无因管理的主观要件，或者欠缺无因管理的客观条件的实务管理行为，亦称准无因管理。

包括：

（1）误信管理，指误将他人事务当作自己事务进行管理。

（2）不法管理，指明知是他人事务，却为自己利益而进行管理。

（3）幻想管理，指误将自己事务当作他人事务进行管理。

（六）不当得利

1. 构成要件

（1）一方取得财产上的利益

（2）他方受有损失

（3）取得利益与受有损失之间存在因果关系

（4）一方取得利益没有法律上的根据

2. 不当得利之债的效力

（1）受损人的损失利益返还请求权。受损人有权**请求**得利人**返还**其所取得的不当利益。

（2）善意得利人的返还义务及其免除。得利**人不知道且不应当知道**取得的利益没有法律根据，仅返还现存利益。取得的利益已经**不存在**的，**不承担**返还该利益的义务。

（3）恶意得利人的返还义务和赔偿义务。得利人**知道或者应当知道**取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以**请求**得利人**返还**其取得的**利益**并依法**赔偿**损失。

（4）第三人的返还义务。**得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务**。

【考点 2】债的效力

（一）债权的效力

效力	含义	备注
请求力	债权人依其债权请求债务人履行债务以实现债权的效力	任何债权均需具有
执行力	债务人不履行债务时，债权人得请求法院通过执行程序强制债务人履行以实现其债权的效力。	只有请求力不足时才需要
保持力	债权人得以保持所受领债务人给付的效力	虽不具有请求力与执行力，但仍具有保持力。如诉讼时效届满的债权

（二）债权人受领迟延

含义	（1）债权人对债务人已提出的给付，未受领或者未为给付完成提供必要协助的事实。 （2）受领迟延是债权人对协助义务的违反
构成要件	（1）须有履行上需要债权人协助的债务； （2）须债务人已按债的内容提出给付，使债权人处于可予受领的状态； （3）须债权人未予受领，包括不能受领和拒绝受领两种情况
法律后果	（1）减免债务人的责任； （2）使债权人承受不利益。如债务人注意义务减轻、停止支付利息、孳息返还范围缩小、危险负担转移、费用赔偿产生及债务人可以自行消灭债务等

（三）债务的效力

债务的效力是以**给付为核心**的义务群。

1.给付义务（最主要的义务）

主给付义务与从给付义务	主给付义务：债的关系所固有的、必备的并决定债的关系类型的基本义务。 如交付汽车、交付房屋、付款
	从给付义务：辅助义务，它并不决定债的关系类型。 如交付车的相关文件或者资料
原给付义务与次给付义务	原给付义务：指债原本存在的给付义务。 如买卖合同中，卖方交付标的物的义务
	次给付义务：指当原给付义务在履行过程中，因特定事由发生变化而产生的义务。 如因合同解除而产生的恢复原状的义务
给付行为与给付效果	给付行为：指当债的类型或性质确定，给付内容只考虑给付行为本身，而**不考虑是否有预期利益即发生履行效力的给付**。 如律师代理，律师只要依约完成代理行为，即完成了给付义务。
	给付效果，指依债的类型或性质确定，给付内容不仅考虑行为本身，还要谋求相对人预期利益的给付。

	如承揽，承揽人不仅要完成承揽行为，还要使该行为达到定作人预期的效果。否则，即使有承揽行为，亦属未完成给付。

2. 附随义务

3. 前合同义务

（1）当事人为订立合同而进行接触时所负担的说明、告知、注意等义务。

（2）该义务是法定义务，**是缔约过失责任的构成基础**。

4. 后合同义务

5. 不真正义务

【考点 3】债的保全

当责任财产因债务人与第三人的行为发生不当减损，影响债权实现时，为了维持债务人的责任财产并确保债权人的利益，法律赋予债权人的两项特别权利。包括：**代位权**和**撤销权**。

（一）债权人的代位权（债务人当为而不为）

1. 构成要件

（1）债务人**怠于**行使权利；

（2）债权人有保全自己债权的必要；

（3）债权已届履行期。

2. 代位权行使的效力

（1）由**次债务人直接向债权人履行**清偿义务；

（2）债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与次债务人之间**相应的债权债务关系即予消灭**；

（3）相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张；

（4）债权人行使代位权的必要费用（如诉讼费、律师费），由**债务人**负担。

（二）债权人撤销权

1. 债务人以**放弃**其**债权**、放弃**债权担保**、**无偿转让财产**等方式无偿处分财产权益，或者**恶意延长**其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

2. 债务人以**明显不合理的低价**转让财产、**以明显不合理的高价**受让他人财产或者为他人的债务提供担保，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

3. 撤销权的行使范围以债权人的债权为限

4. 债权人行使撤销权的必要费用，由**债务人**负担。

5. 除斥期间

（1）撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 **1 年内**行使。

（2）自债务人的行为发生之日起 **5 年内**没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

6. 债务人影响债权人的债权实现的行为**被撤销**的，**自始**没有法律约束力。

【考点 4】债的担保

<table>
<tr><td>含义</td><td colspan="3">指法律为确保债权人利益的实现而特别规定的，以第三人的信用或者特定财产确保债务人履行义务、债权人实现权利的制度。</td></tr>
<tr><td>特征</td><td colspan="3">（1）从属性；
（2）相对独立性；
（3）除当事人另有约定外，主债无效，担保亦无效。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">分类</td><td rowspan="2">（1）</td><td>信用担保</td><td>保证</td></tr>
<tr><td>财产担保</td><td>抵押、质押、留置、定金</td></tr>
<tr><td>（2）</td><td>法定担保</td><td>留置</td></tr>
</table>

		意定担保	保证、抵押、质押、定金

（一）保证

1.不得成为保证人的情形：

（1）机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

（2）**以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人**。

2.保证的特征

（1）从属性

保证合同是所担保的主债权债务合同的从合同。

主债权债务合同无效，保证合同无效，但法律另有规定除外。

主合同	担保合同	债权人	保证人	责任承担
有效	无效	有过错	无过错	保证人不承担赔偿责任
		无过错	有过错	保证人对债务人不能清偿的部分承担责任
		有过错	有过错	保证人承担不超过债务人不能清偿部分的 1/2
无效	无效	--	有过错	保证人承担不超过债务人不能清偿部分的 1/3
		--	无过错	保证人不承担责任

（2）补充性。保证人仅在债务人不履行到期债务的情况下，方才承担保证责任。

（3）独立性。

5.保证的方式

	内容	不能行使先诉抗辩权的情形
一般保证	保证人享有先诉抗辩权。只有当债务人不能履行债务时，始由保证人承担清偿责任	①债务人下落不明，且无财产可供执行； ②人民法院已经受理债务人破产案件； ③债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力； ④保证人书面表示放弃先诉抗辩权。
连带保证	当事人在合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证	
【注意】当事人对保证责任没有约定或约定不明确时，按照一般责任保证承担保证责任。		

6.保证期间

（1）保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。（保证期间系不变期间，不是诉讼时效）

（2）债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，**视为没有约定**；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。

（3）债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。

（4）一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。

连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。

（二）定金

1.定金	（1）合同的一方为确保合同的履行而预先向他方交付的金钱或其他替代物。

的含义	（2）定金合同是实践合同，定金合同自交付定金之日起生效。 （3）定金的数额可由当事人约定，但超过合同标的额 20%的，超过部分法院不予支持。

2. 定金与预付款

	定金	预付款
作用	预先支付性＋担保作用	单纯的预付款不起担保作用
成立要件 / 履行	交付定金是成立定金合同的要件	交付预付款是合同履行的一部分
是否适用定金规则	适用	不适用
适用合同	不仅适用金钱履行义务的合同，还适用其他合同	只能适用以金钱履行义务的合同
交付	一次性交付	可以分期交付

3. 定金与违约金

	定金	违约金
给付时间	订立合同之时 / 订立合同后未履行前	违约时支付
功能不同	有证约和预先给付作用	没有证约和预先给付作用
作用不同	主要是担保作用	反映的是合同的责任
数额限制	不超过主合同标的额的 20%，超过部分无定金罚则作用	没有类似限制
特别注意	二者不能同时并用，只能二者选其一	

4. 定金的类型

（1）基于功能的不同被分为**违约定金、立约定金、成约定金和解约定金**等类型。

（2）当事人约定了定金性质，但是未约定定金类型或者约定不明，一方主张为**违约定金**的，人民法院应予支持。

（3）当事人约定定金性质为解约定金，交付定金的一方主张以丧失定金为代价解除合同的，或者收受定金的一方主张以双倍返还定金为代价解除合同的，人民法院应予支持。

【考点 5】合同的订立

（一）要约

1. 要约的法律效力

要约到达受要约人时生效。

以**对话**方式作出的意思表示，相对人**知道**其内容时生效。

以**非对话**方式作出的意思表示，**到达**相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文**进入该特定系统**时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。

2. 要约的撤回与撤销

撤回	（1）指要约人对尚未生效的要约所作的阻止其发生法律效力的意思表示。 （2）撤回通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。
撤销	（1）指要约人在要约生效后获承诺前所作的消灭要约法律效力的意思表示。 （2）撤销要约的意思表示以对话方式作出的，该意思表示的内容应当在受要约人作出承诺之前为受要约人所知道。 （3）撤销要约的意思表示以非对话方式作出的，应当在受要约人作出承诺之前到达受要约人。

	（4）要约不得撤销： ①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销； ②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。

（二）承诺

1.承诺的迟到和延迟

迟到	（1）指承诺在承诺期限届满后才发出承诺（承诺人的原因导致）。 （2）**原则上为新要约**。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效
迟延	（1）指因承诺人以外的原因，导致本应在承诺期限内到达的承诺，在承诺期限届满后才到达要约人。 （2）**原则上该承诺有效**。除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺。

2.承诺的方式及生效

承诺的方式	（1）应当以通知的方式作出； （2）根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出的，可以行为作出。
生效及效力	承诺通知到达要约人=承诺生效=合同成立

【考点6】双务合同履行中的抗辩权

（一）同时履行抗辩权

1.**当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行**。

一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。

一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

【注意】当事人互负债务，一方以对方没有履行非主要债务为由拒绝履行自己的主要债务的，人民法院不予支持。但是，对方不履行非主要债务致使不能实现合同目的或者当事人另有约定的除外。

2.**同时履行抗辩权的成立条件：**

（1）须双方债务基于同一合同而发生且未约定履行先后顺序；

（2）须双方互负的债务均已届清偿期

（3）须相对人有不履行或履行不符合约定的行为

（4）须合同具备能履行的客观条件

（二）不安抗辩权

不安抗辩权行使的效力：

（1）当事人依据前条规定中止履行的，应当**及时通知**对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行；

（2）中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以**解除合同**并可以请求对方**承担违约责任**；

（3）当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

【考点7】典型合同

（一）买卖合同

1.双方当事人的义务

（1）出卖人的义务

①**交付**标的物并**转移**标的物**所有权**

②单证、资料的交付

出卖人应当按照**约定**或者**交易习惯**向买受人**交付提取**标的物单证以外的有关单证和资料（主要应当包括保险单、保修单、普通发票、增值税专用发票、产品合格证、质量保证书、质量鉴定书、品质检验证书、产品进出口检疫书、原产地证明书、使用说明书、装箱单等）。

【注意】出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。

③瑕疵担保义务

包括品质瑕疵担保义务和权利瑕疵担保义务。

（2）买受人的义务

①支付价款

②受领标的物

③对标的物的检验、通知和保管义务

2.风险负担、孳息归属、特别解除规则

（1）标的物的风险负担

①一般规则：风险随标的物的交付而转移

标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。

②买受人承担

1）因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。

2）出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

3）出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

4）出卖人按照约定或者依据规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担。

③出卖人承担

因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

（2）孳息

标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。但当事人另有约定的除外。

（3）买卖合同的特别解除

①主从物

因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。

②标的物为数物

标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，买受人可以就数物解除合同。

③分批交付

1）出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。

2）出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除。

3）买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除。

（二）赠与合同

1.赠与合同是诺成合同、单务合同、无偿合同、不要式合同，但订立赠与合同属于双方法律

行为。

2.任意撤销和法定撤销

权利	行使时间	适用情形／例外情形
（1）赠与人的任意撤销权	在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与	【例外】具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同不得撤销
（2）赠与人的法定撤销权（履行前＋履行后）	自知道或者应当**知道撤销原因之日起 1 年内**行使	①严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属； ②对赠与人有扶养（抚养、赡养）义务而不履行； ③不履行赠与合同约定的义务
（3）赠与人的继承人或者法定代理人的撤销权	自知道或者应当知道撤销原因之日起 **6 个月内**行使	因受赠人的违法行为致使赠与人死亡或者丧失民事行为能力
（4）赠与财产返还请求权	撤销权人撤销赠与的，可以向受赠人要求返还赠与的财产	
（5）赠与人的穷困抗辩权	赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务	

（三）借款合同

民间借贷的利息和利率：

（1）**借贷双方没有约定利息的，视为没有利息**。

（2）自然人之间借贷对利息**约定不明的，视为没有利息**。自然人之间借贷之外的民间借贷对利息约定不明的，人民法院应当结合民间借贷合同的内容，并根据当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素确定利息。

（3）禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。

借贷双方约定的利率超过合同成立**一年期贷款市场报价利率 4 倍**的，人民法院不予支持。

（4）借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。

（四）租赁合同

租赁期限及合同形式

类型	法律规定	法律后果
定期租赁	租赁期限不得超过 20 年	**超过 20 年的，超过部分无效。可续订，续订也不得超过 20 年**
	租赁期限 **6 个月以上的，应采用书面形式**	未采用书面形式的，视为不定期租赁
类型	法律规定	法律后果
不定期租赁	（1）当事人没有约定租赁期限； （2）定期合同期限届满，续用未续租的； （3）租赁期限 6 个月以上，未采用书面形式的	当事人可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人

（五）融资租赁合同

1.特征：诺成、双务、有偿、要式合同

2.形式：融资租赁合同应当采用**书面形式**

3.所有权：出租人对租赁物享有的所有权，未经登记，不得对抗善意第三人

4.瑕疵担保：租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责任。但是，承租人

依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外。

5.保管、使用、维修：承租人应当妥善保管、使用租赁物；**承租人**应当履行占有租赁物期间的维修义务

6.期限届满租赁物归属：出租人和承租人可以约定租赁期限届满租赁物的归属；对租赁物的归属没有约定或者约定不明确，依据《民法典》规定仍不能确定的，租赁物的所有权归出租人。

第十章　婚姻家庭与继承法

【考点 1】结婚制度

（一）婚姻无效

1.有下列情形之一的，婚姻无效：

（1）重婚；

（2）有禁止结婚的亲属关系；

（3）未到法定婚龄。

【注意】被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡**宣告之日起解除。**死亡宣告被撤销的，婚姻关系自**撤销死亡宣告之日**起自行**恢复。**但是，其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的 。

2.有权申请宣告婚姻无效的，包括婚**姻当事人及利害关系人。**其中，利害关系人包括：

（1）以**重婚**为由申请宣告婚姻无效的，为当事人的近亲属及其基层组织；

（2）以**未到法定婚龄**为由申请宣告婚姻无效的，为未达到法定婚龄者的近亲属；

（3）以有**禁止结婚**的亲属关系为由申请宣告婚姻无效的，为当事人的近亲属。

（二）可撤销婚姻

可撤销婚姻的事由：

1.因**受胁迫**而主张撤销的婚姻。因胁迫结婚的，**受胁迫的**一方可以向法院请求撤销婚姻。

2.因**对方隐瞒重大疾病**而主张撤销的婚姻。一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向法院请求撤销婚姻。

【注意】撤销婚姻须有撤销行为，仅有可撤销的事由而无撤销行为的，婚姻的效力并不消灭。

（三）婚姻无效和可撤销的法律后果

1.无效的或者被撤销的婚姻**自始没有法律约束力，**当事人不具有夫妻的权利和义务。

2.同居期间所得的财产，由当事人协议处理；协议不成的，由法院根据照顾无过错方的原则判决。对重婚导致的无效婚姻的财产处理，**不得**侵害合法婚姻当事人的财产权益。

3.当事人所生的子女，适用法律关于父母子女的规定。婚姻无效或者被撤销的，无过错方有权请求损害赔偿。

【考点 2】夫妻关系

包括夫妻**人身关系和夫妻财产关系。**

1.夫妻人身关系

（1）夫妻**独立姓名权和婚姻姓氏权。**

（2）夫妻人身自由权。夫妻双方都有参加生产、工作、学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或者干涉。

（3）夫妻双方有平等的婚姻住所决定权。

（4）夫妻同居、忠实的权利和义务。

同居，是指男女双方以配偶身份共同生活，**在共同的空间共处的时间内形成密切联系的日常生活状态**，包括物质生活、精神生活、情感生活、性爱生活等方面。

2.夫妻财产关系

（1）夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：

①工资、奖金、劳务报酬；

②生产、经营、投资的收益；

③知识产权的收益；

④继承或者受赠的财产，但是法律特别规定属于夫妻一方的个人财产的除外；

⑤其他应当归共同所有的财产。

（2）个人财产

下列财产为夫妻一方的个人财产：

①一方的婚前财产；

②一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿；

③遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；

④一方专用的生活用品；

⑤其他应当归一方的财产。

（3）约定财产制

男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。

约定应当采用书面形式。

【考点 3】法定继承

（一）法定继承的适用范围

按照《继承法》的规定，**遗嘱继承优先于法定继承**适用。

在下列情况下，遗产中的有关部分按照法定继承办理：

1. 遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠的；

2. 遗嘱继承 人丧失继承权的；

3. 遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡的；

4. 遗嘱无效部分所涉及的遗产；

5. 遗嘱未处分的遗产。

（二）法定继承人的继承顺序

第一顺序：配偶、子女、父母。

第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。 继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。

（三）代位继承

代位继承的条件：

（1）被代位继承人只限于被继承人的先亡子女或者先于被继承人死亡又享有继承权的兄弟姐妹。

（2）代位继承人只限于被代位继承人的直系晚辈血亲或者先于被继承人死亡的，并对被继承人享有继承权的兄弟姐妹的子女。

（3）代位继承人作为第一顺序继承人参加继承，只能继承被代位继承人应继承的遗产份额。

（4）先于被继承人死亡的子女具备丧失继承权的条件且被法院判决丧失继承权的，其晚辈直系血亲不得代位继承。

（四）转继承

转继承与代位继承的区别：

（1）**性质**不同。代位继承只发生**一次**继承，转继承发生**两次**继承。转继承是在继承开始，继承人直接继承后，又转给转继承人继承被继承人的遗产，转继承具有连续继承的性质。

（2）**发生时间和成立条件**不同。转继承发生在继承开始后遗产分割前，并且任何一个继承人都可能成为被转继承人。代位继承的前提只能是被代位继承人先于被继承人死亡而发生。

（3）**主体**不同。转继承人是被转继承人死亡时生存的所有法定继承人，被转继承人可以是被继承人的任一继承人。代位继承中的代位继承人只能是被代位继承人的直系晚辈血亲，其他法定继承人不能成为代位继承人。

（4）**适用范围**不同。转继承可以发生在法定继承中，也可以发生在遗嘱继承中；代位继承只适用于法定继承，在遗嘱继承中不适用。

【考点 4】遗嘱继承、遗赠和遗嘱扶养协议

（一）遗嘱继承

1.遗嘱的形式

（1）自书遗嘱。

（2）代书遗嘱。

代书遗嘱应当有**两个以上见证人在**场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。

（3）打印遗嘱。

打印遗嘱应当有**两个以上见证人**在场见证，遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。

（4）录音录像遗嘱。

以录音录像形式立的遗嘱，应当有**两个以上见证人**在场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年、月、日。

（5）口头遗嘱。

遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有**两个以上见证人**在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录像形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。

（6）公证遗嘱。公证遗嘱由遗嘱人经公证机关办理。

3.遗嘱的效力

（1）有效遗嘱。

遗嘱的有效，是指遗嘱符合法律规定的条件。

（2）无效遗嘱

①无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱无效；

②遗嘱必须表示遗嘱人的真实意思，受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效；

③伪造的遗嘱无效；

④遗嘱被篡改的，篡改的内容无效；

⑤遗嘱没有为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额的，对应当保留的必要份额处分无效。

（3）遗嘱不生效的情形

①遗嘱继承人、受遗赠人先于被继承人死亡，但遗嘱另有规定的除外，如指定有候补继承人或者候补受遗赠人。

②遗嘱继承人、受遗赠人在遗嘱成立之后、丧失继承权或者受遗赠权。

③附解除条件的遗嘱，在遗嘱人死亡之前该条件已经成就。

④附停止条件的遗嘱，遗嘱继承人、受遗赠人在条件成就前死亡。

⑤遗嘱人死亡时，遗嘱处分的财产标的已经不复存在。

4.遗嘱的撤回、变更

立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。

（二）遗赠

遗赠，是遗嘱人用遗嘱的方式将个人财产赠给国家、集体或者法定继承人以外的自然人，而于其死后发生法律效力的一种单方民事法律行为。

（三）遗赠扶养协议

1.遗赠扶养协议是**双方民事法律行为，**从协议成立之日起发生法律效力。

2.遗赠扶养协议签订后，扶养人应当按照约定尽扶养义务，扶养标准应当按照协议确定，协议未约定的.应当不低于当地的最低生活水平为标准。

第十一章　个人独资企业法

【考点 1】个人独资企业法的概念和适用范围

个人独资企业法，是指规范个人独资企业的设立、投资人、企业事务管理、解散和清算等关系的法律规范的总称。

《个人独资企业法》的调整对象是个人独资企业法律关系，它的适用范围是依照该法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担**无限责任**的经济实体。

个人独资企业不包括国有和集体所有的企业，也不包括外商投资的独资企业。

【考点 2】个人独资企业的终止

1. 个人独资企业的解散

（1）投资人决定解散；

（2）投资人死亡或者被宣告死亡，无继承人或者继承人决定放弃继承；

（3）被依法吊销营业执照；

（4）法律、行政法规规定的其他情形。

2. 个人独资企业的清算

个人独资企业解散，由投资人**自行清算**或者由债权人申请法院**指定清算**人进行清算。

（1）投资人自行清算的，应当在清算前 15 日内书面通知债权人，无法通知的，应当予以公告。

（2）债权人应当在接到通知之日起 30 日内，未接到通知的应当在公告之日起 60 日内，向投资人申报其债权。

（3）个人独资企业解散后，原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任，但债权人在 5 年内未向债务人提出偿债请求的，该责任消灭。

个人独资企业解散的，企业财产应当按照下列顺序清偿：

（1）所欠职工工资和社会保险费用

（2）所欠税款；

（3）其他债务。

【注意 1】清算期间，个人独资企业不得开展与清算目的无关的经营活动。

【注意 2】个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。

【注意 3】个人独资企业清算结束后，投资人或者法院指定的清算人应当编制清算报告，并于 15 日内到登记机关办理注销登记。

【考点 3】个人独资企业营业转让的内容

1. 个人独资企业的营业转让，是指投资者将个人独资企业整体出让给第三人经营的行为。

2. 营业转让不同于一般的财产交易，个人独资企业的营业整体转让**不仅涉及**商号和知识产权等**无形资产**，而且**还涉及**个人独资企业的**债权和债务**问题。

第十二章　合伙企业法

【考点 1】合伙企业的财产

1. 合伙企业财产的转让（对外同意，对内通知）

对外	（1）除合伙协议另有约定外，普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经“其他合伙人一致”同意。（约定→一致同意） （2）合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权；但是合伙协议另有约定的除外。（约定→优先购买权）
对内	合伙人之间转让在合伙企业中的全部或部分财产份额时，应当通知其他合伙人

2. 出质

（1）普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意（强制性规定）；

（2）**未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任**。

【考点 2】合伙企业的事务执行

合伙企业事务执行，是指合伙企业的经营管理及对内对外关系中的事务处理的活动。

1. 合伙事务执行的形式

（1）全体合伙人**共同执行**合伙事务。

（2）委托一个或者数个合伙人执行合伙事务。

（3）聘任合伙人以外的人执行合伙事务。

【注意 1】由合伙协议约定或者经过全体合伙人一致同意，可以聘请合伙人以外的人执行合伙事务。

【注意 2】对于不具有事务执行权的合伙人，擅自执行合伙事务，给合伙企业造成损失的，应当承担赔偿责任。

2. 合伙企业决议的表决

合伙人对合伙企业有关事项的决议，按照合伙协议**约定**的表决办法办理。合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人**一人一票**并经全体合伙人**过半数通过**的表决办法。

除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人**一致同意**：

（1）改变合伙企业的名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（3）处分合伙企业的不动产；（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（5）以合伙企业名义为他人提供担保；（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

3. 合伙企业的利润分配及亏损分担

有约定	按约定的比例分配和分担
未约定或约定不明确	首先由合伙人**协商**决定
	协商不成的，由合伙人按照**实缴出资**比例分配、分担
	无法确定出资比例的，由合伙人**平均**分配、分担

【注意 1】合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。

【注意 2】有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人；但是，合伙协议另有约定的除外。

【考点 3】有限合伙企业的设立

1. 设立

（1）有限合伙企业由 **2 个以上 50 个以下**合伙人设立；但是，法律另有规定的除外。

（2）有限合伙企业至少应当有 1 个普通合伙人。

（3）有限合伙企业名称中应当标明**有限合伙**字样。

【注意】有限合伙企业合伙人有上限，普通合伙没有。

2. 出资：有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。

【注意】有限合伙人不得以劳务出资。

3. 入伙、退伙和身份转变责任承担

	普通合伙人	有限合伙人
入伙	新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。	新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。
退伙	退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。	有限合伙人退伙后，对基于其退伙前原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任
身份转变	有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任（有→普：前后都无限）	
	普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任 （普→有：前无限，后有限）	

【考点 4】合伙企业清算

1. 清算人

清算人由全体合伙人担任；经全体合伙人**过半数**同意，可以自合伙企业解散事由出现后 15 日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。

自合伙企业解散事由出现之日起 15 日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以**申请法院**指定清算人。

2. 向债权人通知和公告

清算人应自被确定之日起 10 日内将合伙企业解散事项通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。

债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算人申报债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。

3. 财产清偿

合伙企业财产在支付**清算费用**和**职工工资**、**社会保险费用**、**法定补偿金**以及**缴纳所欠税款**、**清偿债务**后的剩余财产，依照《合伙企业法》的有关规定进行分配。

4. 注销登记

清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在 15 日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。

合伙企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。

5. 合伙企业破产

合伙企业不能清偿到期债务的，**债权人可以依法向法院提出破产清算申请，也可以要求普通合伙人清偿。**

合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业应承担无限连带责任。

第十三章　公司法

【考点 1】股东出资

总体规定	股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产出资；但**不得**以**劳务**、**信用**、**自然人姓名**、**商誉**、**特许经营权**或者**设定担保的财产**等作价出资。
货币出资	①有限责任公司股东，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户； ②股份有限公司发行股份的股款缴足后，须经依法设立的验资机构验资并出具证明。
非货币财产出资	①应当评估作价，核实财产，依法办理财产权的转移手续。 ②评估作价时，不得高估或者低估作价
债权出资	①**债权人已经履行债权**所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定； ②经人民法院生效裁判或者仲裁机构裁决确认； ③**公司破产重整或者和解期间，列入经人民法院批准的重整计划或者裁定认可的和解协议。**
股权出资	出资条件： ①由出资人合法持有并依法可以转让； ②无权利瑕疵或者权利负担； ③出资人已履行股权转让的法定手续； ④出资的股权已依法进行了价值评估。
	出资限制： 具有下列情形的，股权不得用作出资： ①已被设立质权 ②股权所在公司章程约定不得转让 ③法律、行政法规或国务院决定规定，转让股权应批准而未经批准 ④法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形

【考点 2】股东权利

（一）参与决策权

出席股东会议权、临时提案权、召集和主持股东会议权、提议召开临时会议权、决议事项表决权、委托表决权

1. 召集和主持股东会议权

一般情况下，股东会议由董事会召集，**董事长主持**。在董事会、监事会均不履行召集和主持股东会会议情况下，代表 1/10 以上表决权的股东或者连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

2. 提议召开临时会议权

（1）临时股东会。

有限责任公司中代表 1/10 以上表决权的股东提议召开临时股东会会议的，应当召开临时股东会会议。股份有限公司中单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起 10 日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。

（2）临时董事会。

股份有限公司中，代表 1/10 以上表决权的股东，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内召开。

（二）知情权

1.股东会议知情权

（1）有限责任公司召开股东会会议，应当于会议召开 15 日前通知全体股东，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

（2）股份有限公司召开股东会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东会应当于会议召开 15 日前通知各股东。

（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东按规定提出临时提案的，董事会应当将该临时提案提交股东会审议，并在收到提案后 2 日内通知其他股东。

2.查阅、复制公司重要文件权

（1）股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

股份公司股东还有权对公司的经营提出建议或者质询。

3.查阅会计账簿权

股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证。

有限责任公司股东和连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股份有限公司股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。

公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证或者全资子公司相关材料有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。

有限责任公司股东和连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股份有限公司股东查阅公司会计账簿、会计凭证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。**股份有限公司章程对持股比例有较低规定的，从其规定。**

4.报酬知情权

股份有限公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。

（三）请求权

公司存在下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份，公开发行股份的公司除外：

1.公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合规定的分配利润条件；

2.有限责任公司合并、分立；

3.公司转让主要财产；

4.公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续。

自股东会决议作出之日起 60 日内，股东与公司不能达成股权（股份）收购协议的，股东可以自股东会决议作出之日起 90 日内向人民法院提起诉讼。有限责任公司的控股股东滥用股东权利，严重损害公司或者其他股东利益的，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权。

公司按上述情形收购本公司股权（股份）的，应当在 6 个月内依法转让或者注销。

2.解散权

公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股份有限公司的股东，可以请求人民法院解散公司。

（四）财产权

收益权、优先认购权、转让权、优先购买权、继承权。

【考点 3】股东诉讼

（一）股东对公司的诉讼

1.涉及撤销的诉讼

有限责任公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销。但股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有**轻微瑕疵**，对决议**未产生实质影响**的**除外**。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

2.涉及股东知情权的诉讼

有限责任公司**股东**或者连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股份有限公司的股东要求查公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出**书面**请求，说明目的。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。

公司有合理根据认为有限责任公司股东或者连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股份有限公司的股东查阅会计账簿有**不正当目的**，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由。

3.涉及解散公司的诉讼

公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司10%以上表决权的股份有限公司的股东，可以请求人民法院解散公司。

股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销企业法人营业执照未进行清算等为由，**提起解散公司诉讼的，人民法院不予受理。**

股东提起解散公司诉讼，同时又申请人民法院对公司进行清算的，人民法院对其提出的清算申请不予受理。股东提起解散公司诉讼时，向人民法院申请财产保全或者证据保全的，在股东提供担保且不影响公司正常经营情况下，人民法院可**予以保全**。

（二）股东对公司的董监高及第三人的诉讼

1.**董事、高级管理人员**侵犯公司利益

有限责任公司的**股东**、股份有限公司**连续**180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以**书面请求监事会**向人民法院提起诉讼。

如果监事会收到股东的书面请求后**拒绝**提起诉讼，或者自收到请求之日起**30日内未提起诉讼**，或者**情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。**

2.**监事**侵犯公司利益

有限责任公司的**股东**、股份有限公司**连续**180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以**书面**请求**董事会**向人民法院提起诉讼。

如果董事会收到股东的书面请求后**拒绝**提起诉讼，或者自收到请求之日起**30日内未提起诉讼**，或者**情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害**的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

3.公司以外的他人侵犯公司利益

有限责任公司的**股东**、股份有限公司**连续**180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以**书面**请求**董事会或者监事会**向人民法院提起诉讼。

如果董事会或者监事会收到股东的书面请求后**拒绝**提起诉讼，或者自收到请求之日起**30日内未提起诉讼**，或者**情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害**的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

【考点4】股份发行

1.股份与股票

（1）股份。股份是对公司资本的划分，采取股票的形式，代表对公司的部分拥有权。
（2）股票。公司发行的股票，应当为**记名股票**。
（3）面额股与无面额股
采用面额股的，每一股的金额相等。采用无面额股的，应当将发行股份所得股款的 1/2 以上计入注册资本。公司可以根据公司章程的规定择一采用面额股或者无面额股，将已发行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额股全部转换为面额股。
（4）普通股与类别股
公司可以按照公司章程的规定发行下列与普通股权利不同的**类别股**：
①优先或者劣后分配利润或者剩余财产的股份；
②每一股的表决权数多于或者少于普通股的股份；
③转让须经公司同意等转让受限的股份；
④国务院规定的其他类别股。
【注意】公开发行股份的公司不得发行第②、第③类别股，公开发行前已发行的除外。公司发行第②类别股的，对于监事或者审计委员会成员的选举和更换，类别股与普通股每一股的表决权数相同。
（4）股份公开募集
①公司向社会公开募集股份，应当经国务院证券监督管理机构注册，**公告招股说明书**。
②公司向社会公开募集股份，应当由依法设立的证券公司承销**签订承销协议**。

【考点 5】股份转让

对特殊主体转让股份的限制：
（1）**发起人**持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
（2）公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
（4）董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
（5）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
（6）董事、监事、高级管理人员**离职后半年内**，不得转让其所持有的本公司股份。

第十四章　破产法

【考点 1】破产案件受理的法律后果

1. 个别清偿无效

人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效。

2. 债务人的债务人、财产持有人

（1）人民法院受理破产申请后，债务人的债务人或者财产持有人应当向**管理人**清偿债务或者交付财产。

（2）债务人的债务人或者财产持有人故意违反上述规定向债务人清偿债务或者交付财产，使债权人受到损失的，**不免除**其清偿债务或者交付财产的义务。

3. 双方均未履行完毕的合同

（1）人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事**人均未履行完毕**的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。

（2）管理人自破产申请受理之日起 2 个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人**催告**之日起 30 日内未答复的，**视为解除合同**。

（3）管理人决定继续履行合同的，对方当事人应当履行；但是，**对方当事人有权要求管理人提供担保。管理人不提供担保的，视为解除合同。**

4. 执行程序、保全措施

人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。

5. 未决诉讼

（1）债务人破产宣告**后**，人民法院应当**判决驳回**债权人的诉讼请求。但是，债权人一审中**变更**其诉讼请求为追收的相关财产**归入债务人财产**的除外。

（2）债务人破产宣告**前**，人民法院依据规定裁定驳回破产申请或者终结破产程序的，上述中止审理的案件应当依法**恢复审理**。

6. 就债务人财产向人民法院提起民事诉讼

破产申请受理后，债权人就债务人财产向人民法院提起民事诉讼的，人民法院不予受理。

【考点 2】债权申报

（一）破产债权与破产债权申报

破产债权	破产申请受理前成立+经依法申报确认+通过破产程序+从破产财产中获得公平清偿+可强制执行的财产请求权（不同于破产费用、取回权、别除权）
破产债权的申报	1. 指债权人在法院受理破产申请后依照法定程序和期限，主张并证明其债权存在，参加破产程序的法律行为。 2. 债权申报是债权人参加破产程序，行使权利的基础。
申报的期限	最短不得少于 30 日，最长不超过 3 个月。自法院发布受理破产申请公告之日起算。

（二）债权申报范围

1. 债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，**不必申报**，由管理人调查后列出清单并予以公示。职工对清单记载有异议的，可以要求管理人更正；管理人不予更正的，职工可以向人民法院提起诉讼。

2. 未到期的债权，在破产申请受理时**视为到期**。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。

【考点 3】涉及债务人财产的撤销与无效

1. 撤销——一般管理人行使，重整程序中，债务人也可自行行使。

分类	行使		法律后果	管理人未提起撤销诉讼
一般撤销权	发生时间	受理破产申请前 1 年内	①实施行为归于无效 ②转让财产被依法追回，纳入债务人的破产财产中	管理人因过错未行使撤销权导致债务人财产不当减损，应对债权人承担相应的赔偿责任
	法定情形	①无偿转让财产的； ②以明显不合理的价格进行交易的； ③对没有财产担保的债务提供财产担保的； ④对未到期的债务提前清偿的； ⑤放弃债权的		
特别撤销权	发生时间	破产申请前 6 个月内	①实施行为归于无效 ②转让财产被依法追回，纳入债务人的破产财产中	管理人因过错未行使撤销权导致债务人财产不当减损，应对债权人承担相应的赔偿责任
	法定情形	仍对个别债权人进行清偿的，但是，个别清偿使债务人财产受益的除外		

2. 无效

根据规定，涉及债务人财产的下列行为无效：

（1）为逃避债务而隐匿、转移财产的；

（2）虚构债务或者承认不真实的债务的。

【注意 1】破产申请受理后债务人对债权人的个别清偿行为也无效。

【注意 2】无效行为的发生期限没有限制，既可能发生在破产程序中，也可能发生在法院受理破产申请前 6 个月或者 1 年内。

【考点 4】重整

（一）重整申请

债务人、债权人和出资额占债务人注册资本 1/10 以上的出资人，可以向人民法院申请对债务人进行重整，启动重整程序。

（三）重整计划草案

1. 重整计划草案的制作

（1）债务人自行管理财产和营业事务的，由债务人制作重整计划草案。

（2）管理人负责管理财产和营业事务的，由管理人制作重整计划草案。

债务人或者管理人应当自人民法院裁定债务人重整之日起 6 个月内，同时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案；期限届满，经债务人或者管理人请求，有正当理由的，人民法院可以裁定延期 3 个月。

债务人或者管理人未按期提出重整计划草案的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。

2. 决议规则

（1）出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的 2/3 以上的，即为该组通过重整计划草案。（＞1/2+≥2/3）

（2）出资人组对重整计划草案中涉及出资人权益调整事项进行表决时，经参与表决的出资人所持表决权 2/3 以上通过的，即为该组通过重整计划草案。

（3）各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。

3. 批准

自重整计划通过之日起 10 日内，债务人或者管理人应当向人民法院提出批准重整计划的申请。人民法院经审查认为符合规定的，应当自收到申请之日起 30 日内**裁定批准**，终止重整程序，并予以公告。（重整计划执行不计入重整期间）

【考点 5】追回权

权利	行使人	条件 / 范围	备注
追回权（使破产财产增加）	管理人	（1）债务人的行为被撤销或者宣告无效 （2）**对债务人的董事、监事和高管人员利用职权从企业获取的非正常收入和侵占的企业财产**	法院受理破产申请后，债务人的出资人尚未完全履行出资义务的
追回权（使破产财产增加）	管理人	【注意】非正常收入指： ①绩效奖金； ②普遍拖欠职工工资情况下获取的工资性收入； ③其他非正常收入	管理人应当要求该出资人缴纳所认缴的出资，而不受出资期限的限制。

【考点 6】取回权

权利	行使人	条件 / 范围	备注
取回权（使破产财产减少）	权利人（一般取回权）	人民法院受理破产申请后，债务人占有的不属于债务人的财产，权利人可以通过管理人取回。如加工承揽人破产时，定作人取回定作物；承运人破产时，托运人取回托运货物	（1）权利人取回之前，标的物毁损或者灭失，权利人则只能以损害赔偿请求权向管理人申报债权。 （2）原则上取回限于原物
取回权（使破产财产减少）	出卖人	（1）动产已发运+尚未收到全部价款 （2）买受人在尚未收到标的物前破产（在途，紧急召回）	**在途时未及时行使取回权，到达后则不准向管理人行使取回权。**

【考点 7】抵销权

权利	行使人	条件 / 范围	备注
抵销权	债权人（管理人不得主动提出）	（1）债权人在破产申请受理前对债务人负有债务。 （2）无论其债权与所负债务种类是否相同，也不论该债权债务是否附有期限或者条件，均可用该债权抵销其对债务人 所负债务的权利	（1）债权人应向管理人提出抵销主张 （2）经审查无异议的，抵销自管理人收到通知之日起生效。 （3）有异议的，应在约定的或者自收到主张抵销通知之日 3 个月内向法院起诉

【注意】有下列情形之一的，不得抵销：

（1）债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权的；

（2）债权人已知债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人负担债务的；但是，债权人因为法律规定或者有破产申请 1 年前所发生的原因而负担债务的除外；

（3）债务人的债务人已知债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人取得债权的；但是，债务人的债务人因为法律规定或者有破产申请 1 年前所发生的原因而取得债权除外。

第十五章　电子商务法

【考点 1】电子商务经营者的种类

1. 电子商务平台经营者
2. 平台内经营者
3. 自建网站经营者（其他电商经营者）

【考点 2】电子商务经营者的义务

电子商务经营者应该遵守行政许可、税务登记、纳税申报、安全保障、环境保护、信息公示等义务。

（1）**行政许可**的情形一般包括：

①从事药品批发零售的行政许可。

②从事食品销售的行政许可。

（2）**安全保障**的具体内容包括：

①安全商品和安全服务提供义务。

②危险防范义务。

③危险排除义务。

④止损协助义务。

（3）**电子商务经营者不仅需要按照信息公示制度的要求，通过信用信息公示系统在规定的期限内报送年度报告，对依法需要公示的信息在一定时间内予以公示。**

信息公示注意：①公示的位置：必须在首页显著位置公示。②公示的方式：可以公示具体信息，也可以公示具体信息的链接标识。③公示的期限：持续进行公示。

（4）电子商务经营信息公示的类型有：

①初始经营信息的持续公示。

②变更经营信息的更新公示。

③自行终止经营的提前公示。

【考点 3】合同标的的交付时间和方式

（1）合同标的为**交付商品**并采用**快递物流**方式交付的，收货人**签收**时间为交付时间。

（2）合同标的为**提供服务**的，生成的电子凭证或者实物凭证中**载明**的**时间**为**交付**时间；前述凭证**没有**载明时间或者载明时间与实际提供服务时间不一致的，**实际**提供服务的时间为**交付**时间。

（3）合同标的为采用**在线传输方式**交付的，合同标的进入对方当事人指定的**特定系统**并且能够**检索识别**的时间为**交付**时间。

【考点 4】对电子商务征税的一般税收原则

1. **中性**原则
2. **公平效率**原则
3. **税收法定**原则
4. **灵活**原则

第十六章　社会保险法

【考点 1】缴费人申报、缴纳社会保险费的责任

1.社会保险登记

用人单位应当自成立之日起 30 日内向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记。社会保险经办机构应当自收到申请之日起 15 日内予以审核，发给社会保险登记证件。

2.社会保险费的申报和缴纳

（1）用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费，非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。

（2）职工应当缴纳的社会保险费由**用人单位代扣代缴**，用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。

（3）**无雇工的个体工商户、未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员，可以直接向社会保险费征收机构缴纳社会保险费**。

（4）用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令其限期缴纳或者补足。

（5）用人单位逾期仍未缴纳或者补足社会保险费的，社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构**查询**其存款**账户**；并可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。用人单位账户余额少于应当缴纳的社会保险费的，社会保险费征收机构可以要求该用人单位提供担保，签订延期缴费协议。

（6）用人单位未足额缴纳社会保险费并且未提供担保的，社会保险费征收机构可以申请法院扣押、查封、拍卖其价值相当于应当缴纳社会保险费的财产，以拍卖所得抵缴社会保险费。

【考点 2】基本养老保险

（一）职工基本养老保险

1.基本养老保险的**适用范围**

职工基本养老保险适用于各类企业及其职工、事业单位及其工作人员、灵活就业人员、中国境内就业的外国人。

2.个人账户资金

（1）设立个人账户资金就是强制个人储蓄，由国家强制提取。

（2）**个人缴纳的基本养老保险费计入个人账户，退休之前个人不得提前支取，作为退休后养老金的一部分，补充退休养老费用。**

3.职工基本养老保险待遇的给付

（1）给付条件

①达到国家法定退休年龄并办理相关手续；

②基本养老保险**累计缴费满 15 年**。

（2）参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金；在未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的，可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付。

4.职工基本养老保险关系的转移与接续

个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）城镇居民社会养老保险

城镇居民社会养老保险是指**城镇户籍非从业人员**的养老保险制度。

1.参保对象

年满 16 周岁（不含在校学生）、不符合职工基本养老保险参保条件的**城镇非从业居民**，可以在户籍地自愿参加城镇居民养老保险。

2.参保方式

城镇居民养老保险基金主要由**个人缴费**和**政府补贴**构成。

3.养老待遇

养老金待遇由基础养老金和个人账户养老金构成，支付终身。

【考点3】医疗保险

（一）城镇职工基本医疗保险

1.城镇职工基本医疗保险对象

（1）职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。

（2）无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。

2.城镇职工基本医疗保险金的筹集

（1）基本医疗保险基金由**统筹基金**和**个人账户**构成。

（2）职工个人缴纳的基本医疗保险费，全部计入个人账户。

（3）用人单位缴纳的基本医疗保险费分为两部分，一部分用于建立统筹基金，一部分划入个人账户。

3.下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围

①应当从**工伤保险**基金中支付的；

②应当由**第三人**负担的；

③应当由**公共卫生**负担的；

④在**境外**就医的。

【注意】医疗费用依法应当由第三人负担，第三人不支付或者无法确定第三人的，由基本医疗保险基金先行支付。基本医疗保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。

（二）新型农村合作医疗保险

新型农村合作医疗制度是由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以**大病统筹为主**的农民医疗互助共济制度。

新型农村合作医疗制度实行**个人缴费、集体扶持和政府资助**相结合的筹资机制。

新型农村合作医疗制度一般采取以县(市)为单位进行统筹。

（三）城镇居民医疗保险

不属于城镇职工基本医疗保险制度覆盖范围的中小学阶段的学生（包括职业高中、中专、技校学生）、少年儿童和其他非从业城镇居民都可自愿参加城镇居民基本医疗保险。

【考点4】工伤保险

（一）工伤认定

1.认定工伤

职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

（1）在工作时间和工作场所内，因**工作原因**受到事故伤害的；

（2）工作时间前后在工作场所内，**从事与工作有关**的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

（4）患职业病的；

（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

（6）**在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的**；

（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

2.视同工伤

职工有下列情形之一的，视同工伤：

（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

3.不得认定工伤

职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤：

（1）因故意犯罪受到伤害的；

（2）因醉酒或者吸毒受到伤害的；

（3）自残或者自杀；

（4）法律、行政法规规定的其他情形。

（二）工伤认定申请

用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

（三）工伤事故调查和举证

社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。

职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。

（四）劳动能力鉴定

劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

（五）工伤保险基金

工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。

【考点5】失业保险

（一）享受失业保险待遇的条件

1.按照规定参加失业保险，所在单位和本人已按照规定履行缴费义务满1年的；

2.非因本人意愿中断就业的；

3.已办理失业登记，并有求职要求的。

（二）停止领取失业保险待遇

失业人员在领取失业保险金期间有下列情形之一的，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇：

1.重新就业的；

2.应征服兵役的；

3.移居境外的；

4.享受基本养老保险待遇的；

5.无正当理由，拒不接受当地人民政府指定的部门或者机构介绍的工作的。

（三）失业保险基金

城镇企业事业单位按照本单位工资总额的2%缴纳失业保险费。城镇企业事业单位职工按照本人工资的1%缴纳失业保险费。城镇企业事业单位招用的农民合同制工人本人不缴纳失业保险费。

第十七章　民事诉讼法

【考点 1】管辖的种类

管辖，是指上下级法院之间或者同级法院之间，受理第一审民事案件的分工和权限。

（一）级别管辖

1.分类

（1）基层法院

（2）中级法院

（3）高级法院

（4）最高人民法院

【注意】专门法院：即军事法院、海事法院、知识产权法院、金融法院等

2.中级人民法院管辖的第一审案件：

（1）重大涉外案件；

（2）在本辖区内有重大影响的案件；

（3）最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

【注意 1】最高人民法院管辖在全国有重大影响的第一审民事案件，以及最高人民法院认为应由自己审理的案件。

【注意 2】专利纠纷案件由知识产权法院、最高人民法院确定的中级法院和基层法院管辖。

【注意 3】海事、海商案件由海事法院管辖。

（二）地域管辖

1.一般地域管辖（普通管辖），　实行**原告就被告**原则。（由被告住所地人民法院管辖）

（1）对公民提起的民事诉讼，由**被告住所地**人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由**经常居住地**人民法院管辖。

【注意 1】公民的住所地，是指公民的户籍所在地。

【注意 2】公民的经常居住地，是指公民离开住所地至起诉时已连续居住 1 年以上的地方，但公民住院就医的地方除外。

（2）对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由**被告住所地**人民法院管辖。

【注意】法人或者其他组织的住所地是指法人或者其他组织的**主要办事机构所在地**。法人或者其他组织的主要办事机构所在地不能确定的，法人或者其他组织的注册地或者登记地为住所地。

2.特殊地域管辖

特殊地域管辖（特别管辖），是指以当事人住所地、诉讼标的、诉讼标的物所在地，或者引起法律关系发生、变更或者消灭的法律事实所在地为标准确定的管辖。

3.协议管辖

协议管辖，是指当事人在争议发生之前或者发生之后，用**书面协议**的方式，选择管辖法院。**合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地，标的物所在地等与争议有实际联系的地点的法院管辖，**但不得违反《民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定。

5.共同管辖与选择管辖

（1）共同管辖：原告同时向两个以上有管辖权的人民法院起诉，则由**最先立案**的法院管辖（同行政诉讼）。

（2）两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院。

（3）人民法院在立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，不得重复立案；立案后

发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，裁定将案件移送给先立案的人民法院。

【注意】选择管辖是指，依照法律规定，对同一案件两个以上法院都有管辖权时，当事人可以选择其中一个法院起诉。

（三）移送管辖

（四）指定管辖

①有管辖权的法院由于特殊原因，不能行使管辖权时，由上级法院指定管辖。

②法院之间因管辖权发生争议，经协商不能解决时，由共同的上级法院指定管辖。

【考点 2】诉讼代理人

（一）诉讼代理人的特征

（1）诉讼代理人必须以被代理人的名义进行诉讼；

（2）诉讼代理人是有诉讼行为能力的人；

（3）同一诉讼代理人只能代理一方当事人，不能同时代理双方当事人；

（4）在代理权限内实施诉讼行为；

（5）代理诉讼行为所产生的法律后果直接由被代理人承担。

（二）法定诉讼代理人

法定诉讼代理人，是指根据法律的规定直接代理无诉讼行为能力的当事人实施民事诉讼行为的人。

法定代理是法律为没有诉讼行为能力的人专门设立的一种诉讼代理制度。

法定代理人的代理权，是根据民法等实体法上规定的亲权（父母对未成年子女在人身和财产方面的管教和保护的权利和义务）和监护权而产生的。

（三）委托诉讼代理人

1. 当事人、法定代理人可以委托 1-2 人作为诉讼代理人。

2. 下列人员可以被委托为诉讼代理人：

（1）律师、基层法律服务工作者；

（2）当事人的近亲属或者工作人员；

（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

3. 辞却或解除委托，当事人应当书面告知人民法院，并由人民法院通知对方当事人，否则，不发生辞却或解除的效力。

【考点 3】第一审普通程序

（一）概述

1. 我国民事诉讼程序体系的结构总体包含争讼程序与非争讼程序（也称非讼程序）。

2. 争讼程序包括第一审程序中的普通程序、简易程序和小额诉讼程序；第二审程序；审判监督程序。

3. 非讼程序包括特别程序、督促程序、公示催告程序。

（二）起诉

1. 起诉条件：

（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

（2）有明确的被告；

（3）有具体的诉讼请求和事实、理由；

（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2. 起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

（三）受理

法院不予受理，并作出相应处理的特殊情形：

（1）依照《行政诉讼法》的规定，属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼；
（2）依照法律规定，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；
（3）依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决；
（4）对不属于本院管辖的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉；
（5）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外；
（6）依照法律规定，在一定期限内不得起诉的案件，在不得起诉的期限内起诉的，不予受理；
（7）判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在6个月内又起诉的，不予受理。

（四）审理前的准备

1.在法定期限内送达诉讼文书。
（1）法院应当在立案之日起5日内将起诉状**副本发送被告**；原告口头起诉的，也应当在5日内将记录口头起诉的笔录抄件**发送被告**。
（2）被告应当在收到之日起15日内提出**答辩状**。
（3）法院应当在收到答辩状之日起5日内将答辩状**副本发送原告。**
2.法院应当在受理案件通知书和应诉通知书中告知原告和被告所享有的诉讼权利、所承担的诉讼义务，或者以口头形式告知当事人诉讼权利义务。
3.审阅诉讼材料和调查收集证据。
4.通知追加当事人。
在审前准备工作中，法院发现**应当参加**诉讼的当事人**没有参加诉**讼的，应当**通知**其参加诉讼，或者由当事人向法院申请追加。
5.召集庭前会议。
（1）对于需要开庭审理的案件，庭前会议成为法院进行审前准备的**主要方式**。
（2）**庭前会议的目标是实现庭审的集中化审理，保障开庭审理的连贯和充实。**

（五）开庭审理

1.开庭审理的形式
开庭审理有**公开审理**和**不公开审理**两种方式。
2.开庭审理的程序
（1）**庭审准备**。
（2）**法庭调查**。
（3）**法庭辩论**。
（4）**合议庭评议**。
（5）**宣告判决**。
①不论案件是否公开审理，宣告**判决结果一律公开进行**。
②宣告判决有两种方式：一种是**当庭宣判**，一种是**定期宣判**。
③法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律**公开宣告判决**。
3.审理期限
审理期限，是指某一案件从法院立案受理至作出裁判的法定期间。
适用普通程序审理的案件，法院应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，报请院长批准，批准延长的期限，**最长不超过6个月**；在上述期限内还未审结，需要延长的，则由受诉法院报请上级法院批准，延长的期限由上级法院决定。

第十八章　刑法

【考点 1】追诉时效

（一）追诉时效的期限

1. 犯罪经过下列期限不再追诉：

（1）法定最高刑为不满 5 年（＜5）有期徒刑的，经过 5 年；

（2）法定最高刑为 5 年以上不满 10 年（5≤Y＜10）有期徒刑的，经过 10 年；

（3）法定最高刑为 10 年以上（≥10）有期徒刑的，经过 15 年；

（4）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年。如果 20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

【注意】超过追诉时效的，一般不再追究犯罪分子的刑事责任。

（二）追溯期限的计算

1. 追诉期限的计算

（1）追诉期限从犯罪之日起计算；

（2）犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。

2. 追诉时效的中断

在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

【考点 2】犯罪主体

1. 自然人犯罪主体

（1）刑事责任年龄

①已满 16 周岁（≥16）的人犯罪，应当负刑事责任。

②已满 14 周岁不满 16 周岁（14≤Y＜16）的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。

③已满 12 周岁不满 14 周岁（12≤Y＜14）的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

【注意】对未成年人犯罪案件的处理：

（1）从宽处罚原则，即已满 14 周岁不满 18 周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满 16 周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门的矫治教育。

（2）排除死刑的适用，对犯罪时不满 18 周岁的人不适用死刑。

（2）刑法宽严相济原则

①累犯：犯罪时不满 18 周岁（＜18）的人不作为累犯。

②缓刑：对不满 18 周岁（＜18）的人和已满 75 周岁（≥75）的人，符合缓刑条件的，应当宣告缓刑。

③从轻、减轻：已满 75 周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。

④死刑限制：审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

⑤免除前科报告义务

犯罪的时候不满 18 周岁（＜18）被判处 5 年有期徒刑以下刑罚的人，免除前科报告义务。

（3）刑事责任能力

①精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任。

②间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。
③尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。
④醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。
⑤又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。
2.单位犯罪主体
（1）犯罪主体必须是公司、企业、事业单位、机关、团体。
【注意】个人盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，不属于单位犯罪。
（2）主观方面必须有为本单位谋取非法利益的故意，由单位集体或者其负责人作出犯罪决定，并通过直接责任人员加以实施。
【注意】单位一般成员实施的犯罪，不属于单位犯罪；与单位的经营管理活动没有任何关系的犯罪，不可能成为单位犯罪；仅仅为单位个别或少数成员谋取非法利益，也不是单位犯罪。
（3）必须限于《刑法》的特别规定：只有特别规定可以由单位实施的犯罪，才能认定为单位犯罪。
（4）单位犯罪的处罚原则为两罚制：对单位判处罚金、并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

【考点 3】主刑

主刑，是对犯罪分子适用的主要刑罚方法，包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑 5 种。
主刑只能独立适用，不能附加适用。对 1 个犯罪只能适用 1 个主刑，不能同时适用 2 个或 2 个以上的主刑。

【考点 4】附加刑

附加刑，是补充主刑适用的刑罚方法，包括：罚金、剥夺政治权利、没收财产和驱逐出境 4 种。
附加刑既可以独立适用，也可以附加适用。附加适用时，对一个犯罪可以适用两个或者两个以上的附加刑。

【考点 5】累犯

1.一般累犯
（1）被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在 5 年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满 18 周岁的人犯罪的除外。
（2）成立条件
①前罪和后罪都必须是故意犯罪（过失犯罪不成立累犯）。
②前罪被判处的刑罚、后罪应当被判处的刑罚，都必须是有期徒刑以上的刑罚（如有被判处拘役、管制或者单处附加刑的情况，不成立累犯）。
③规定的 5 年期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
④累犯不适用于不满 18 周岁的人犯罪的情况。
2.特别累犯
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。

【考点 6】立功

	条件	量刑
一般立功	（1）到案后检举、揭发他人，包括揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；	可以从轻或者减轻处罚

	（2）提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实； （3）阻止他人犯罪活动； （4）协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人； （5）具有其他有利于国家和社会的突出表现。	
重大立功	（1）有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实； （2）提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实； （3）阻止他人重大犯罪活动； （4）协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人； （5）对国家和社会有其他重大贡献等表现。	可以减轻或者免除处罚

【考点 7】缓刑

对于被判处**拘役、3 年以下有期徒刑**的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，暂缓执行刑罚确实不致再危害社会的，可以适用缓刑。

（一）缓刑的适用

1.适用对象与条件

（1）适用的对象

缓刑适用于被判处拘役或者 **3 年以下**有期徒刑的犯罪分子，符合条件的，可以宣告缓刑，对其中**不满 18 周岁**的人、**怀孕的妇女**和**已满 75 周岁**的人，应当宣告缓刑。

被判处拘役或者 3 年以下有期徒刑，是指**宣告刑**，而不是法定刑。

（2）适用条件

被判处拘役或者 3 年以下有期徒刑的犯罪分子，犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

【注意】对**累犯**和犯罪集团的**首要分子**，不适用缓刑。

（二）缓刑考验期限及禁止令的期限

1.缓刑考验期

（1）拘役的缓刑考验期限为**原判刑期以上 1 年以下，但是不能少于 2 个月**。

（2）有期徒刑的缓刑考验期限为**原判刑期以上 5 年以下，但是不能少于 1 年**。

（3）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

【注意】被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

2.禁止令的期限

（1）禁止令的期限，可以与缓刑考验的期限**相同**，也可以短于缓刑考验的期限，但**不得少于 2 个月**。禁止令的执行期限，从缓刑执行之日起计算。

（2）被宣告禁止令的犯罪分子被依法减刑时，禁止令的期限可以相应缩短，由人民法院在减刑裁定中确定新的禁止令期限。

【考点 8】假释

1.被判处**有期**徒刑的犯罪分子，执行原判刑期 1/2 **以上**，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行 13 年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。

【注意】如果有特殊情况，经**最高人民法院**核准，可以不受上述执行刑期的限制。

2.对**累犯**以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪**被判处 10 年以上有期徒刑、无期**徒刑的犯罪分子，**不得假释**。对原具有国家工作人员身份犯贪污贿赂罪的罪犯适用假释时，应当**从严掌握**。

【注意】对于累犯，应当从重处罚，不适用缓刑、不得假释，对被判处死刑缓期执行的累犯可以决定对其限制减刑。

3.对于生效裁判中有财产性判项，罪犯**确有履行能力而不履行**或者**不全部履行**的，**不予假**

释。对原具有国家工作人员身份犯贪污贿赂罪的罪犯拒不认罪悔罪的，或者确有履行能力而不履行或者不全部履行生效裁判中财产性判项的，不予假释，一般不予减刑。

4.有期徒刑的假释考验期限，为没有执行完毕的刑期；无期徒刑的假释考验期限为 10 年。

【注意】假释考验期限，从假释之日起计算。

5.职业禁止

因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为 3 年-5 年。

【考点 9】逃税罪

1.逃税罪的构成

（1）客体：我国税收征收管理秩序。

（2）客观方面

表现为：采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，不缴或者少缴税款行为。

欺骗隐瞒手段：①伪造、变造、转移、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证或者其他涉税资料的；②以签订“阴阳合同”等形式隐匿或者以他人名义分解收入、财产的；③虚列支出，虚抵进项税额或者虚报专项附加扣除的；④提供虚假材料，骗取税收优惠的；⑤编造虚假计税依据的；⑥为不缴、少缴税款而采取的其他欺骗、隐瞒手段。

逃避缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

①纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在 10 万元以上并且占各税种应纳税额 10%以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；

②纳税人 5 年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予 2 次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在 10 万元以上且占各税种应纳税总额 10%以上的；

③扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在 10 万元以上的。

（3）犯罪主体

逃税罪的主体既可以是自然人，也可以是单位；包括纳税人和扣缴义务人。

【注意】不负有纳税义务和扣缴义务的单位和个人，不能独立构成本罪主体，但可成为本罪的共犯。

（4）主观方面：直接故意。

2.逃税罪与徇私舞弊不征、少征税款罪的区别

（1）逃税罪是税务机关工作人员作为共犯，与逃税人勾结，故意不履行依法征税的职责，不征、少征税款。

（2）徇私舞弊不征、少征税款罪是税务机关工作人员，知道行为人的逃税行为，但出于私利佯装不知，对行为人的逃税行为采取放任态度，因此不征、少征税款。

【考点 10】逃避追缴欠税罪

（一）逃避追缴欠税罪与逃税罪

	逃避追缴欠税罪	逃税罪
主体	纳税人	纳税人、扣缴义务人
主观目的	逃避税务机关追缴其所欠的应纳税款的目的	通过欺骗、隐瞒手段，达到不缴或少缴应纳税额的目的
客观要件	采取转移或者隐匿财产的手段致使税务机关无法追缴其欠缴	采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿记账凭证，在账簿上多列支出或者不列、少列收

	的应纳税款	入，经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假申报手段，不缴或者少缴应纳税款
构成犯罪	数额较大（≥1 万元）	情节严重

（二）逃避追缴欠税罪与抗税罪

	逃避追缴欠税罪	抗税罪
客体	国家税收征收管理制度、国家财产所有权	国家税收征收管理制度、依法执行征税职务活动的税务人员的人身权利
客观要件	采取转移或者隐匿财产的手段致使税务机关无法追缴其所欠缴的应纳税款	以暴力、威胁方法拒不缴纳税款
构成犯罪	数额较大（≥1 万元）	以暴力、威胁方法拒不缴纳税款

【考点 11】伪造、出售伪造的增值税专用发票罪

（一）犯罪构成

客体	国家对增值税专用发票的管理规定、国家税收征管秩序 犯罪对象为**伪造的**增值税专用发票。——假发票
客观方面	行为人违反增值税专用发票管理规定，伪造增值税专用发票，或者明知自己所持有的是伪造的增值税专用发票，而仍然出售。 **【立案追诉】** ①票面税额累计在 10 万元以上的； ②伪造或者出售伪造的增值税专用发票 10 份以上且票面税额在 6 万元以上的； ③非法获利数额在 1 万元以上的。
主体	一般主体：任何单位和个人均可构成。
主观方面	直接故意，且具有营利目的

（二）处罚

1. 处 3 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 2 万元以上 20 万元以下罚金；

2. **数量较大（发票票面税额 50 万元以上的，或者 50 份以上且票面税额 30 万元以上的）**或者有**其他严重情节**：处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金；

3. 数量**巨大（发票票面税额 500 万以上的，或者 500 份以上且票面额 300 万元以上）**或者有**其他特别严重情节**：处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金或者没收财产。

【考点 12】虚开发票罪

客体	国家发票的管理制度 **【犯罪对象】**普通发票
客观方面	虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的普通发票，情节严重的行为。 **【立案追诉】** ①虚开发票金额累计在 50 万元以上的； ②虚开发票 100 份以上且票面金额在 30 万元以上的；

	③5 年内因虚开发票受过刑事处罚或者 2 次以上行政处罚，又虚开发票，数额达到上述第①、②项标准 60%以上的。
主体	一般主体，即自然人和单位都可以构成本罪的主体。
主观方面	直接故意

【考点 13】持有伪造的发票罪

客体	国家税收征管制度
主体	一般主体，即自然人和单位都可以构成本罪的主体。
主观方面	直接故意
客观方面	明知是伪造的发票而持有，数额较大的行为。 **【立案追诉】** ①持有伪造的增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 50 份以上且票面税额累计在 25 万元以上的； ②持有伪造的增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票票面税额累计在 50 万元以上的； ③持有伪造的增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票以外的其他发票 100 份以上且票面税额累计在 50 万元以上的； ④持有伪造的增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票以外的其他发票票面税额累计在 100 万元以上的

【考点 14】徇私舞弊不征、少征税款罪

1.客观方面：表现为**税务机关工作人员**违反税收法规**徇私舞弊**，**不征**或者**少征**税款，致使国家税收遭受重大损失的行为。

【应予立案】（1）徇私舞弊不征、少征应征税款，致使国家税收损失累计达 10 万元以上的；（2）上级主管部门工作人员指使税务机关工作人员徇私舞弊不征、少征应征税款，致使国家税收损失累计达 10 万元以上的；（3）徇私舞弊不征、少征应征税款**不满 10 万元，**但具有**索取**或者**收受贿赂**或者其他恶劣情节的；（4）其他致使国家税收遭受重大损失的情形。

【处罚】税务机关工作人员徇私舞弊，不征或者少征应征税款，致使国家税收遭受重大损失的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处 5 年以上有期徒刑。

2.犯罪主体：税务机关的工作人员。

【注意】在税务机关采用定期定额征收方式导致少征税款，或者纳税人提供虚假材料骗取减免税出现的不征或者少征税款，以及**因税务人员业务素质原因造成的少征税款等情况下，因税务人员没有徇私舞弊的主观故意，不能认定为有罪。**

3.主观方面：**故意**（行为人**明知**纳税人应当缴纳税款，却为徇私情私利而故意不征或少征税款）。

第十九章　刑事诉讼法

【考点 1】刑事诉讼参与人

刑事诉讼参与人是指在刑事诉讼中享有一定诉讼权利、负有一定诉讼义务的除国家专门机关工作人员以外的人。

（一）刑事诉讼当事人

刑事诉讼当事人，是指与案件事实和诉讼结果有切身利害关系，在诉讼中处于控告或者被控告地位的诉讼参与人，包括被害人、自诉人、犯罪嫌疑人、被告人、附带民事诉讼的原告人和被告人。

（二）其他刑事诉讼参与人

其他刑事诉讼参与人，是指刑事诉讼当事人以外的、根据法律规定和诉讼需要而参加诉讼活动的人。

包括**法定代理人、诉讼代理人、辩护人、证人、鉴定人和翻译人员**。

【注意】刑事诉讼中的诉讼参与人不包括侦查人员、检察人员和审判人员（审判人员包括审判员和人民陪审员）。

【考点 2】刑事诉讼回避

（一）回避的范围

1. **审判人员**

各级人民法院院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员、助理审判员、人民陪审员。

2. **检察人员**

人民检察院检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员和助理检察员。

3. **侦查人员**

参加侦查、起诉、审判活动的公安司法人员及书记员、翻译人员。

（二）回避的决定

1. 审判人员、检察人员、侦查人员的回避，应当分别由院长、检察长、公安机关**负责人**决定；

2. 院长的回避，由本院**审判委员会**决定；

3. 检察长和公安机关负责人的回避，由同级人民检察院**检察委员会**决定。

【注意】对驳回申请回避的决定，当事人及其法定代理人可以申请复议一次。

【考点 3】刑事辩护制度

（一）辩护种类

1. 自行辩护

犯罪嫌疑人、被告人为自己进行的辩护。

自行辩护贯穿于刑事诉讼整个过程。

2. 委托辩护

犯罪嫌疑人、被告人依法委托律师或者其他具有法定资格的公民担任辩护人。

（1）犯罪嫌疑人自被侦查机关**第一次讯问**或者**采取强制措施**之日起，有权委托辩护人；在**侦查期间**，只能委托**律师**作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

（2）侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。

人民检察院自收到移送起诉案件材料之日起 3 日内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。

人民法院自受理案件之日起 3 日内，应当告知被告人有权委托辩护人。

犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民检察院和公安机关应当及时、人民法院应当在 3 日以内向其监护人、近亲属或者其指定的人员转达要求。

3.指定辩护

遇有法律规定的特定情况时，司法机关通知依法承担法律援助义务的机构指派律师，为没有委托辩护被告人进行辩护。

（1）可以指定辩护

对下列没有委托辩护人的被告人，人民法院可以通知法律援助机构指派律师为其提供辩护：

①共同犯罪案件中，其他被告人已经委托辩护人的；

②案件有重大社会影响的；

③人民检察院抗诉的；

④被告人的行为可能不构成犯罪的；

⑤有必要指派律师提供辩护的其他情形。

（2）应当指定辩护

对下列没有委托辩护人的犯罪嫌疑人、被告人，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护：

①盲、聋、哑人；

②尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人；

③可能被判处无期徒刑、死刑的人。

【注意】高级人民法院复核死刑案件和死刑缓期执行期间故意犯罪的案件，被告人没有委托辩护人的，人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。

（二）辩护人范围及其限制

1.犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托1-2人作为辩护人。1名辩护人不得为2名以上的同案被告人，或者未同案处理但犯罪事实存在关联的被告人辩护。

2.下列的人可以被委托为辩护人：

（1）律师；

（2）人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；

（3）犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

3.下列人员不得担任辩护人：

（1）正在被执行刑罚或者处于缓刑、假释考验期间的人；

（2）依法被剥夺、限制人身自由的人；

（3）被开除公职或者被吊销律师、公证员执业证书的人；

（4）人民法院、人民检察院、监察机关、公安机关、国家安全机关、监狱的现职人员；

（5）人民陪审员；

（6）与本案审理结果有利害关系的人；

（7）外国人或者无国籍人；

（8）无行为能力或者限制行为能力的人。

第（3）项至第（7）项规定的人员，如果是被告人的监护人、近亲属，由被告人委托担任辩护人的，可以准许。

4.审判人员和人民法院其他工作人员从人民法院离任后2年内，不得以律师身份担任辩护人。

审判人员和人民法院其他工作人员从人民法院离任后，不得担任原任职法院所审理案件的辩护人，但系被告人的监护人、近亲属的除外。

审判人员和人民法院其他工作人员的配偶、子女或者父母不得担任其任职法院所审理案件的辩护人，但系被告人的监护人、近亲属的除外。

【考点4】刑事诉讼中的认罪认罚从宽

认罪认罚从宽，是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪，对指控的犯罪事实没有异议，同意检察机关的量刑意见并签署具结书的案件，可以依照规定，按程序上从简、实体

上从宽处理。

对认罪认罚案件，人民法院一般应当对被告人从轻处罚；符合非监禁刑适用条件的，应当适用非监禁刑；具有法定减轻处罚情节的，可以减轻处罚。

【注意】认罪认罚从宽制度贯穿刑事诉讼全过程，适用于所有刑事案件的侦查、起诉、审判各个阶段。

（一）强制措施的适用

1. 对于罪行较轻、采用非羁押性强制措施足以防止发生有关规定的社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人，根据犯罪性质及可能判处的刑罚，依法可不适用羁押性强制措施。

2. 犯罪嫌疑人认罪认罚，公安机关认为罪行较轻、没有社会危险性的，应当不再提请人民检察院审查逮捕。

3. 已经逮捕的犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的，人民法院、人民检察院应当及时审查羁押的必要性，经审查认为没有继续羁押必要的，应当变更为取保候审或者监视居住。

（二）适用的程序

1. 速裁程序

基层人民法院管辖的可能判处 3 年有期徒刑以下刑罚的案件，案件事实清楚，证据确实、充分，被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的，可以适用速裁程序。

人民检察院提起公诉时，可以建议人民法院适用速裁程序。

【注意】有《刑诉法》第 223 条规定情形的，不适用速裁程序。

2. 简易程序

基层人民法院管辖的被告人认罪认罚案件，事实清楚、证据充分，被告人对适用简易程序没有异议的，可以适用简易程序审判。

3. 普通程序

适用普通程序办理认罪认罚案件，可以适当简化法庭调查、辩论程序。

4. 程序转换

适用速裁程序审理的，人民法院发现被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚，被告人否认指控的犯罪事实情形的，应当转为普通程序审理。发现其他不宜适用速裁程序但符合简易程序适用条件的，应当转为简易程序重新审理。发现有不宜适用简易程序审理情形的，应当转为普通程序审理。

被告人违背意愿认罪认罚，或者认罪认罚后又反悔，依法需要转换程序的，应当按照普通程序对案件重新审理。发现存在刑讯逼供等非法取证行为的，依照法律规定处理。

【考点 5】取保候审

1. 情形

（1）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

（2）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（3）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（4）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

【注意 1】公安机关对累犯，犯罪集团的主犯，以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人不得取保候审。

【注意 2】人民检察院对于严重危害社会治安的犯罪嫌疑人，以及其他犯罪性质恶劣、情节严重的犯罪嫌疑人不得取保候审。

2. 保证

人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的，应当责令其提出保证人或者交纳保证金。对同一犯罪嫌疑人决定取保候审，不得同时使用保证人保证和保证

金保证。

（1）保证人保证

保证人保证的情形。对符合取保候审条件，具有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，人民检察院、人民法院决定取保候审时，可以责令其提供 1-2 名保证人：无力交纳保证金的；未成年或者已满 75 周岁的；不宜收取保证金的。

（2）保证金保证

提供保证金的人应当将保证金一次性存入公安机关指定银行的专门账户。**犯罪嫌疑人、被告人**在取保候审期间未违反《刑事诉讼法》第 71 条规定的。取保候审结束时，凭解除取保候审通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

（3）保证方式变更

采取保证人保证方式的，如果保证人在取保候审期间不愿继续保证或者丧失履行保证义务能力的，人民检察院、人民法院应当在收到保证人不愿继续保证的申请或者公安机关书面通知后 3 日以内，责令犯罪嫌疑人、被告人重新提出保证人或者交纳保证金，或者变更强制措施并将变更情况通知公安机关。

3. 执行

取保候审由公安机关执行。

4. 期限与解除

人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过 12 个月。取保候审期间，不得中断对案件的侦查、审查起诉和审理。

对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审期限满的，应当及时解除或者撤销取保候审。

【考点 6】监视居住

1. 情形

（1）人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：

①患有严重疾病、生活不能自理的；

②怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；

③系生活不能自理的人的唯一扶养人；

④因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；

⑤羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。

（2）**对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。**

（3）对**公安机关**决定对犯罪嫌疑人监视居住，案件移送人民检察院审查起诉后，对于需要继续监视居住的，**人民检察院**应当依法重新作出监视居住决定，并对犯罪嫌疑人办理监视居住手续。监视居住的期限应当重新计算并告知犯罪嫌疑人。

2. 通知与监督

（1）指定居所监视居住的，除无法通知的以外，人民检察院、人民法院应当在执行监视居住后 24 小时以内，将监视居住的原因和处所通知被监视居住人的家属。出现“被监视居住人无家属；与其家属无法取得联系；受自然灾害等不可抗力阻碍”情形无法通知的，应当记录在案。

（2）人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督。

3. 期限与解除

（1）人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人监视居住最长不得超过 6 个月。

（2）在监视居住期间，**不得中断**对案件的侦查、起诉和审理。

（3）指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住 1 日折抵刑期 1 日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住 2 日折抵刑期 1 日。

【考点 7】逮捕

逮捕，是指**司法机关依法对犯罪嫌疑人、被告人实行羁押，暂时剥夺人身自由的一种强制措施。逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。**

1.逮捕情形

对有证据证明有犯罪事实，可能判处 10 年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的，应当予以逮捕。

2.提请逮捕

公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的 3 日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长 1-4 日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至 30 日。

3.逮捕的审查与决定

（1）审查

人民检察院审查批准逮捕，**可以讯问**犯罪嫌疑人；有下列情形之一的，**应当讯问**犯罪嫌疑人：

①对是否符合逮捕条件有疑问的；

②犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述的；

③侦查活动可能有重大违法行为的。

人民检察院审查批准逮捕，**可以**询问证人等诉讼参与人，听取辩护律师的意见；辩护律师提出要求的，**应当**听取辩护律师的意见。

（2）决定

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的 7 日以内，作出**批准逮捕**或者**不批准逮捕的决定**。

人民检察院审查批准逮捕犯罪嫌疑人由检察长决定；重大案件应当提交检察委员会讨论决定。**人民法院**对符合规定情形的被告人有权**决定逮捕**。人民法院作出逮捕决定后，应当将逮捕决定书等相关材料送交公安机关执行，并将逮捕决定抄送人民检察院。

4.逮捕的执行

（1）对于批准逮捕的决定，**公安机关**应当立即**执行**。人民法院作出逮捕决定后，应当将逮捕决定书等相关材料送交公安机关执行，并将逮捕决定书抄送人民检察院。

（2）公安机关逮捕人的时候，必须出示**逮捕证**。

（3）逮捕后，应当立即将被逮捕人送**看守所**羁押。除无法通知的以外，应当在逮捕后 24 小时以内，通知被逮捕人的家属。人民法院逮捕被告人后，应当将逮捕的原因和羁押的处所，在 24 小时以内通知其家属；确实无法通知的，应当记录在案。

（4）人民法院、人民检察院对于各自决定逮捕的人，公安机关对于经人民检察院批准逮捕的人，都应当在逮捕后的 24 小时以内进行**讯问**。发现不应当逮捕的，必须立即释放，发给释放证明。必要时，可以依法变更强制措施。

5.逮捕的变更

犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在 3 日以内作出决定；不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。